

발 간 등 록 번 호

11-1492000-001007-01

이 과제는 2023년 고용노동부의
학술연구용역사업의 일환으로 연구되었음

중대재해처벌법 적용범위 확대 관련 실태조사

연구기관 : (사)한국안전학회



고용노동부

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 “중대재해처벌법 적용범위 확대 관련 실태조사”의 최종보고서로 제출합니다.

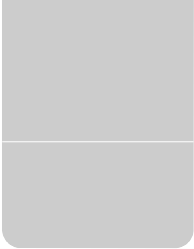
2023년 7 월

(사) 한국안전학회

회장 백 종 배

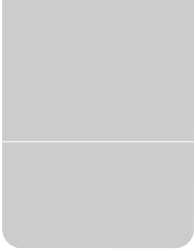
연구진

연구책임자 : 서용운 (교수, 동국대학교)
연구원 : 장성록 (교수, 부경대학교)
연구원 : 함병호 (교수, 한국교통대학교)
보조원 : 이종빈 (박사, 부경대학교)
보조원 : 이세정 (박사과정, 부경대학교)



목 차

I. 서론	1
1. 연구배경 및 필요성	3
1) 연구배경	3
2) 연구필요성	5
2. 연구목표 및 체계	7
1) 연구목표	7
2) 연구체계 : 내용 및 방법	8
3. 선행연구	10
II. 국내외 법령 조사	13
1. 국내 법령 조사	15
1) 중대재해 처벌 등에 관한 법률	3
2) 안전관계법령 규모별 현황	5
2. 국외 유사제도 조사	20



목 차

Ⅲ. 실태조사	21
1. 설문설계	23
2. 설문결과	30
1) 설문대상 사업장	30
2) 설문분석 결과	32
3) 응답교차분석	48
3. FGI 결과	62
4. 소결	65
1) 설문결과 정리	65
2) 소규모 사업장 현황 분석	66
Ⅳ. 결론	69
1. 소규모 사업장의 중대재해처벌법 적용 여건	71
2. 소규모 사업장의 중대재해처벌법 적용 방향	73

1) 적용 방향	73
2) 중대재해처벌법 규정 검토	73
3) 기업 규모 등의 특성을 고려한 개선 검토	75
3. 정리 및 제언	76
 참고문헌	 79

목 차

[표 Ⅰ-1] 규모별 사업장 수(안전보건공단 기업체(사업장) 수 기준)	4
[표 Ⅰ-2] 규모별 업무상 사고사망 통계(2021년)	5
[표 Ⅰ-3] 선행연구 요약 및 한계점	11
[표 Ⅱ-1] 안전관계법령 규모별 법적 규제 검토	18
[표 Ⅲ-1] 실태조사 내용	24
[표 Ⅲ-2] 실태조사 내용에 따른 설문 설계	25
[표 Ⅲ-3] 설문개요	30
[표 Ⅲ-4] 시행(‘24.1.27)까지 안전보건관리체계 확보 가능 여부(업종/규모별)	36
[표 Ⅲ-5] 중대재해처벌법 관련 인식 및 확보의무 응답 분류(전체 산업) ..	48
[표 Ⅲ-6] 중대재해처벌법 관련 인식 및 확보의무 응답 분류(20인 미만) ..	51
[표 Ⅲ-7] 중대재해처벌법 관련 인식 및 확보의무 응답 분류(20인 이상) ..	54
[표 Ⅲ-8] 안전보건확보 의무 정도와 안전보건활동 정도의 비교	57
[표 Ⅲ-9] 업종별 안전보건활동 정도의 비교	59
[표 Ⅲ-10] 규모별 안전보건활동 정도의 비교	61
[표 Ⅲ-11] 소규모 사업장에 대한 중대재해처벌법 실효성 검토	65
[표 Ⅳ-1] 소규모 사업장의 중대재해처벌법 적용 관련 현장 실태	71
[표 Ⅳ-2] 소규모 사업장에 대한 중대재해처벌법 적용 방향 검토	73
[표 Ⅳ-3] 중대재해처벌법 시행 전후 사고사망 통계	76

〈그림 Ⅰ-1〉 실태조사 항목 및 구성	7
〈그림 Ⅰ-2〉 중대재해처벌법 준비도와 구축 수준 조사 항목	9
〈그림 Ⅲ-1〉 개발 설문지	29
〈그림 Ⅲ-2〉 도급, 용역, 위탁 등 여부	31
〈그림 Ⅲ-3〉 안전보건확보의무 인지 여부	32
〈그림 Ⅲ-4〉 안전보건확보 의무준수 사항 준비 여부	33
〈그림 Ⅲ-5〉 안전보건확보 의무준수 사항 준비 여부(업종별/규모별)	34
〈그림 Ⅲ-6〉 시행(‘24.1.27)까지 안전보건관리체계 확보 가능 여부	35
〈그림 Ⅲ-7〉 시행(‘24.1.27)까지 안전보건관리체계 확보 가능 여부(업종/규모별)	36
〈그림 Ⅲ-8〉 안전보건의무 중 중요한 항목	37
〈그림 Ⅲ-9〉 안전보건의무 중 준수가 어려움 항목	38
〈그림 Ⅲ-10〉 안전보건확보 의무 준수의 어려움	39
〈그림 Ⅲ-11〉 중대재해처벌법 위반 시 영향	39
〈그림 Ⅲ-12〉 안전보건확보 의무 이행을 위한 지원요구사항	40
〈그림 Ⅲ-13〉 산업재해발생 이후 조치사항	41
〈그림 Ⅲ-14〉 산업재해 발생 원인	41
〈그림 Ⅲ-15〉 안전보건관리 인력	42
〈그림 Ⅲ-16〉 안전보건물품 구매 경험	43
〈그림 Ⅲ-17〉 안전보건교육 수행 여부	44
〈그림 Ⅲ-18〉 활동보고 여부	45
〈그림 Ⅲ-19〉 종사자 의견청취 여부	45
〈그림 Ⅲ-20〉 비상대피 및 구호조치 등 매뉴얼	46
〈그림 Ⅲ-21〉 위험성평가 수행 여부	47

I. 서론

.....

I. 서론

1. 연구배경 및 필요성

1) 연구배경

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 중대재해처벌법)이 '22.1.27부터 50인 이상 사업장(건설공사는 50억 이상)에 시행된 이후로 경영책임자의 안전보건경영체계 수립 및 확보가 의무화되었다. 특히, 현장의 책임자가 아닌 사업의 책임자에게 안전보건확보 의무에 대한 책임을 규정하고, 도급과 관련하여 원청 책임자에게까지 안전보건확보 의무를 법제화하고 있다는 점에서, 기존에 산업안전보건법 상의 안전보건관리책임자에게 안전보건확보의무를 규정한 것과는 차이가 있다. 올해('23.6)까지 중대재해를 발생시킨 사업의 경영책임자가 검찰에 송치되거나 1차 판결을 받은 사례(3건)가 나타나면서 본격적으로 중대재해처벌법이 적용되고 있는 실정이다.

이에 더해 내년 '24. 1월부터는 제정 이후 3년 동안 유예되었던 50인(억) 미만 사업 또는 사업장(5인 미만 사업장 제외)까지 중대재해처벌법 적용범위에 포함되면서, 중소규모 사업장 안전보건관리체계 구축이 중요해지고 있다. 안전보건공단¹⁾에 따르면, 2020년 기준 5인 이상 50인 미만 사업장은 669,179개(총 개수 2,719,308개)로 약 24.6%를 차지하고 있으며, 통계청 전국사업체조사¹⁾에 따르면, 2020년 총 사업체수는 4,325,195개소, 5인 이상 50인 미만 사업체 수는 687,224개소로 15.8%로 집계²⁾되고 있다. 이는 기존에 안전보건공단 통계인 50인 이상 사업장 수 4만8천개소보다 약 13배

1) 통계청 조사의 사업체 수는 독립적인 모든 주체를 의미하며, 안전보건공단의 사업장 수는 기업체 수로 경영조직 최소 단위를 의미함(예를 들어, A 기업, 서울대구부산에 분사가 있다면, 사업체 수는 3개소, 기업체 수(사업장 수)는 1개임)

2) 또한, 중소기업기본법에 따른 매출액 규모로 정의된 중소기업의 사업체 수는 6,888,435개(2019년 기준)로 나타남

에 이르는 수치로서, '24.1월부터 잠재적 적용대상이 크게 확대되고 있음을 의미한다.

[표 I -1] 규모별 사업장 수(안전보건공단 기업체(사업장) 수 기준)

규모별 사업장 수	2017	2018	2019	2020	2021
전체	2,507,364	2,654,107	2,680,874	2,719,308	2,876,635
5인 미만	1,802,961	1,929,109	1,970,387	2,001,222	2,145,395
5인 ~ 9인	362,850	372,005	360,369	362,138	370,946
10인 ~ 19인	183,805	191,876	190,872	193,785	196,640
20인 ~ 29인	62,490	64,423	64,557	65,750	66,098
30인 ~ 49인	47,312	47,886	46,770	47,506	48,004
50인 ~ 99인	28,155	28,956	28,544	29,076	29,379
100인 ~ 299인	15,628	15,712	15,328	15,714	16,023
300인 ~ 499인	2,331	2,284	2,240	2,298	2,329
500인 ~ 999인	1,232	1,245	1,227	1,231	1,220
1,000인 이상	600	611	580	588	601

또한, 고용노동부 통계(산재승인 기준)에 따르면 2021년 업무상 사고사망자 중 50인 미만 사업장이 668명으로 총 828명의 업무상 사고사망자의 80.7%를 차지하고 있으며, 내년부터 적용대상이 되는 5인 이상 50인 미만 352명이 사망(42.5%)하고 있으며, 상대적으로 중대재해 발생 위험성이 큰 규모로 확인되고 있다. 이는 기존 적용대상이 50인 이상 사업장의 158명보다 2배 이상의 수치를 나타내고 있다.

[표 I-2] 규모별 업무상 사고사망 통계(2021년)

구 분	총 계	5인 미만	5~49인	50~99인	100~299인	300인 이상
사업장수	2,876,635	2,145,395	681,688	29,379	16,023	4,150
근로자수	19,378,565	3,212,578	8,383,877	1,999,615	2,577,703	3,204,792
사망자수	828	318	352	54	56	48
사망만인율	0.43	0.99	0.42	0.27	0.22	0.15
분 포	100.00%	38.41%	42.51%	6.52%	6.76%	5.79%

2) 연구필요성

중소규모 사업장의 안전보건은 국내 산업비율이나 업무상 사고사망 통계 상 관리할 대상으로 지속적으로 지목되고 있으며, 안전보건확보에 대한 역량과 가능성에 대해 먼저 확인하고 중대재해처벌법의 적용효과를 분석할 필요가 있다. 50인(억) 미만 사업장의 경우 중대재해처벌법상 의무의 기초가 되는 산업안전보건법상 의무 중 많은 부분이 제외되고 있던 상황을 고려할 때 경영책임자의 이해도가 낮고 기업의 안전보건관리를 위한 여건이 갖추어지지 않았을 가능성이 크다.

산업안전보건법 규정에 있어 50인(억) 미만 사업장은 안전보건관리규정 작성과 관련한 의무가 없으며, 안전관리자 선임의무가 없어 실질적으로 사업주에게 지도·조언할 수 있는 인력이 부족하다. 일부 업종³⁾은 20인 이상 50인 미만 사업장에 안전보건관리담당자를 두게 되어 있으나, 선임과 관련한 고용노동부 보고의무가 없어 실효성이 부족한 실정이다. 50인 미만 중소기업 사업장의 안전보건관리담당자는 충분한 안전보건 직무교육 및 훈련이 부족하고, 업무겸직에 따른 비전담 인력으로 운영되기 때문에 안전직무 전문성 확보

3) 제조업, 임업, 하수·폐수 및 분뇨 처리업, 폐기물 수집·운반·처리 및 원료 재생업, 환경 정화 및 복원업)

에 무리가 있다. 무엇보다, 50인 이상 300인 미만에 적용되고 있는 안전보건 관리 위탁에 있어서도 50인 미만 사업장(건설업의 재해예방지도기관은 1억 미만 사업장)은 의무사항이 아니라 외부 지도·조언도 제도적으로 획득하기 어려운 실정이다. 즉, 산업안전보건법에 따라서는 50인(억) 미만 사업장의 사업주 또는 경영책임자는 그 동안 산업안전과 관련한 법령규제 없이 안전보건에 대한 전문인력 없이 스스로 안전보건과 관련한 사항을 자율적으로 확보해야만 했다. 이에 따라 안전보건공단에서는 50인 미만 사업장에 대한 기술 및 재정지원 사업(안전투자혁신사업, 클린사업장, 융자사업 등)을 수년에 걸쳐 운영하면서, 중소기업 사업장 안전보건관리를 지원하고 있으나, 대상이나 규모에 있어 소규모 사업장 전부를 지원하기에는 한계가 있다.

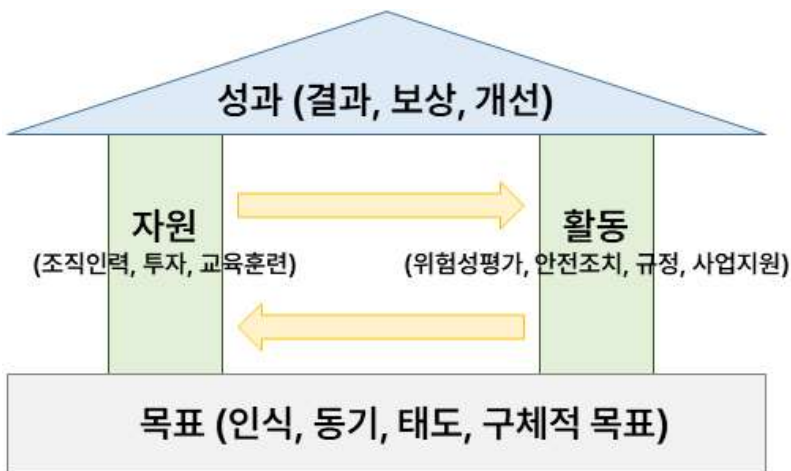
이와 같은 실정에서 현재 중대재해처벌법 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)를 근거로, 목표 및 경영방침(제1호), 안전보건전담조직 구성(제2호), 유해위험요인 파악(제3호), 안전예산편성 및 집행(제4호), 책임과 권한(제5호), 안전보건관리전문가 배치(제6호), 종사자 의견청취(제7호), 비상대책(제8호), 도급 등 제3자 종사자 안전보건확보(제9호)의 의무를 다하는 것이 현실적으로 50인 미만 사업장에서 제도수용 여력이 있는지를 확인해볼 필요가 있다.

2. 연구목표 및 체계

1) 연구목표

중대재해처벌법 적용대상 확대 기업(50인(역) 미만 사업장) 경영책임자의 법 이행을 위한 제도적·행정적 기반 확인 등 폭넓은 실태조사를 통해 객관적이고 정확한 실태를 파악하는 것을 목표로 한다. 본 연구에서는 중대재해예방이라는 목표 설정에 따른 재해예방 성과 성취를 위한 안전 및 보건 자원과 활동에 대한 중소기업 사업주의 준비도와 체계 구축 수준을 조사하고자 한다.

이를 위해, 중대재해처벌법에서 규정하고 있는 안전보건관리체계 구축이라는 목표에 맞추어, <그림 I-1>과 같이 ① 목표(인식, 동기, 태도, 구체적 목표), ② 자원(조직인력, 투자, 교육훈련), ③ 활동(위험성평가, 안전조치, 규정, 사업지원), ④ 성과(결과, 보상, 개선)에 대한 중소기업 사업장의 안전보건관리 체계의 준비와 구축 수준을 살펴본다.



<그림 I-1> 실태조사 항목 및 구성

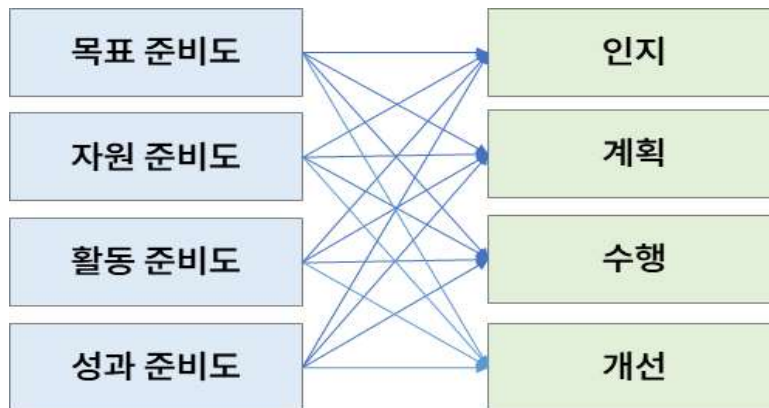
또한, 제도적·행정적 지원에 있어 중소기업에 적용되는 기존 안전보건관계법령의 제도적 기반과 관계부처의 행정적 지원 체계를 조사하여, 현재 중소기업의 안전보건 확보 수준을 확인하고, 중소기업의 규제 공백 내용을 분석하여 추후 50인(억) 미만 사업장에서 선결되어야 하는 정책 사항에 대해 제시한다.

결과적으로 실태조사를 통한 현장의견 수렴 및 정책 분석을 통해 '24.1.27부터 적용대상이 될 50인(억) 미만 중소기업의 중대재해처벌법 준비 정도와 적용가능성, 그리고 적용 시 발생할 수 있는 문제점을 도출하여, 사회와 산업의 혼란없이 중대재해처벌법이 안착될 수 있는 근거를 마련한다.

2) 연구체계 : 내용 및 방법

(1) 연구내용

중대재해처벌법 적용확대 대상 기업의 안전보건관리체계 구축 수준 확인을 위해 설문조사와 표적집단면접(FGI: Focus Group Interview)을 이용한 실태조사를 수행한다. 이 때, 50인(억) 미만 중소기업은 업종별 사업체 비율과 고위험 업종을 실태조사 주요 대상으로 설정할 필요가 있다. 실태조사 내용은 앞서 언급한 목표설정이론에 따라 목표·자원·활동·성과 준비에 대한 인지·계획·수행·개선 수준의 PDCA 주기에 대한 실태조사를 통해 현재 중소기업의 중대재해처벌법 준비도와 구축 수준을 <그림 I-2>와 같이 확인한다. 즉, 안전보건관리체계 구축과 관련한 13가지 사항(중대재해처벌법 시행령 제4조 제1호부터 제9호, 동령 제5조제2항 제1호부터 제4호)에 대한 인지여부와 이에 대한 현재 안전보건관리 활동 및 그 수준에 대해 조사한다.



〈그림 I-2〉 중대재해처벌법 준비도와 구축 수준 조사 항목

실태조사 결과를 바탕으로, 정책분석 측면에서 중대재해처벌법 이행을 위한 산업안전보건법 등 기존 안전관계법령에 의한 제도적 기반 및 행정적 지원 체계 파악하여 50인(억) 미만 사업장의 현재 규제 수준을 확인한다. 특히, 주요 안전관계법령인 산업안전보건법의 안전보건관리체제, 안전보건관리규정, 안전보건교육, 안전진단 및 개선 등의 규정과 50인(억) 미만 사업장 중대재해처벌법 상 안전확보 규정과의 연계성을 분석하여 현재 중대재해처벌법의 수용가능성을 간접적으로 제시한다.

(2) 연구방법

연구방법은 크게 실태조사와 관련한 설문조사, FGI로 구성되며, 국내외 법령 분석을 기반으로 정책분석을 수행한다. 설문조사는 중대재해처벌법 적용 확대 대상의 50인(억) 미만 사업장을 대상으로 수행하며, 신뢰성 확보를 위해 업종별 사업장 분포와 사망사고만인율에 따라 조사할 업종 표본을 구성한다. 다음으로 설문에서 나타날 수 없는 의견수렴을 위해 업종별로 FGI를 추가적으로 수행하여, 중대재해처벌법과 관련한 수용여부에 대해 50인(억) 미만 사업의 경영책임자의 의견을 수렴한다.

3. 선행연구

중대재해처벌법 시행 전후로 고용노동부와 안전보건공단 중심으로 정책적 효과와 보완사항에 대한 연구를 [표 I-3]과 같이 지속적으로 수행해오고 있다. 대부분의 연구는 중대재해처벌법에 따른 사업장의 준비와 안착정도에 대한 연구와 현재 포괄적 규정으로 되어 있는 조항에 대한 구체화 방안 연구를 국내외 안전관계법령 조사를 통해 비교분석한 사례로 진행되어 왔다. 중대재해처벌법과는 별개로 중소기업 안전보건강화를 위한 지원 방안 위주로, 지원 정책 및 법령 마련에 대한 연구도 수행되었다.

그러나 '24.1.27부터 적용대상이 확대되는 50인(억) 미만에 초점을 맞춰, 실태조사에 기반하여 중대재해처벌법의 제도수용가능성을 분석하거나 기존에 중소기업에 대한 안전보건관리체계 구축 수준에 대한 고려는 부족하다. 따라서 본 연구를 통해 중소기업의 안전관계법령의 규제환경과 안전보건 활동수준, 그리고 중대재해처벌법 준비도를 실태조사와 정책분석을 통해 제시하고자 한다.

[표 I -3] 선행연구 요약 및 한계점

구 분	연구내용	한계점
중소기업 안전보건강화 방안 마련 연구(장성록 외, 2020)	• 중소기업 사업장 안전보건활동 수준 연구 • 중소기업 사업장 지원사업 경험 및 만족도 • 중소기업 사업장 지원정책 방향	• 중소기업 사업장 지원을 중심으로 한 연구로서, 중대재해처벌법과 관련한 안전보건관리체계 구축과 규제에 대한 논의가 부족함
중대재해 예방을 위한 사업장의 안전풍토적 진단 및 지원 연구(이선희 외, 2021)	• 중대재해예방을 위해 활용할 수 있는 근로자 참여 사후사건분석 절차를 개발하고, 해당 절차는 시행 전 단계, 시행 단계, 시행 후 단계별로 해야 할 일과 방법 등을 제시한 연구임 • 최근 중대재해를 경험한 사업장을 대상으로 사후사건분석 절차를 시행하고, 그 결과를 바탕으로 근로자 참여 사후사건분석 절차를 최종 완성	• 근로자 참여 부분에 대한 안전문화에 초점이 맞춰져 있어, 기본적인 안전보건관리체계에 대한 논의는 많지 않으며, 특히, 중소기업 사업장에 대한 차별점을 제시하지 못함
중대재해 예방을 위한 정책방안 연구(전용일 외, 2021)	• 산재 사망사고 감축을 위한 정책전략 및 실행방안 제시 • 중대재해처벌법 시행 대비 정부지원 사업의 구체화 • 산업안전보건조직 기능의 보완 방안 모색 • 민간재해예방기관 활성화	• 다각도적인 분석을 수행하였으며, 중소기업 사업장에 대한 정부지원 사업과 민간재해예방기관의 중요성을 제시하였으나, 현재 중소기업 사업장에 대한 현황 진단은 수행하지 않음
중대재해처벌법상 안전 및 보건확보 의무의 구체화 방안 연구(윤준현 외, 2021)	• 중대재해처벌법 제정에 따른 후속조치에 대한 연구 • 중대재해처벌법상 대통령령에 위임된 사항에 대한 시행령 마련 • 중대재해처벌법 시행령 규제심사를 위한 비용편익분석 • 중대재해처벌법 제정에 따른 산업안전보건법 개정 필요성 검토 • 영국, 호주, 독일, 일본 등 외국 산업안전보건법 상 경영책임자의 산재예방 의무 및 처벌규정 검토 • 경영책임자의 산재예방의무 강화 필요성, 형사처벌규정의 개정 필요성, 과징금 규정 신설 필요성, 보호대상자 확대 등 산업안전보건법의 개정 필요성 검토	• 법령 위주의 검토 연구이나 실태조사에 따른 현장의 의견수렴에 대한 연구는 아니며, 중소기업 사업장에 대한 차별점 제시는 없음

Ⅱ. 국내외 법령 조사



II. 국내외 법령 조사

1. 국내 법령 조사

1) 중대재해 처벌 등에 관한 법률

국내 주요 안전관계법령으로는 현재 연구대상인 중대재해처벌법과 함께 산업안전보건법을 확인할 수 있다. 중대재해처벌법은 앞서 언급한대로 안전보건관리체계구축에 대한 경영책임자의 의무를 시행령 제4조와 제5조에서 규정하고 있다.

제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 법 제4조제1항제1호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 사업 또는 사업장의 안전·보건에 관한 목표와 경영방침을 설정할 것
 2. 「산업안전보건법」 제17조부터 제19조까지 및 제22조에 따라 두어야 하는 인력이 총 3명 이상이고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업 또는 사업장인 경우에는 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담 조직을 둘 것. 이 경우 나목에 해당하지 않던 건설사업자가 나목에 해당하게 된 경우에는 공시한 연도의 다음 연도 1월 1일까지 해당 조직을 두어야 한다.

가. 상시근로자 수가 500명 이상인 사업 또는 사업장

나. 「건설산업기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 별표 1에 따른 토목건축공사사업에 대해 같은 법 제23조에 따라 평가하여 공시된 시공능력의 순위가 상위 200위 이내인 건설사업자

3. 사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 마련하고, 해당 업무절차에 따라 유해·위험요인의 확인 및 개선이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 할 것. 다만, 「산업안전보건법」 제36조에 따른 위험성평가를 하는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 위험성 평가를 직접 실시하거나 실시하도록 하여 실시 결과를 보고받은 경우에는 해당 업무절차에 따라 유해·위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검을 한 것으로 본다.
 4. 다음 각 목의 사항을 이행하는 데 필요한 예산을 편성하고 그 편성된 용도에 맞게 집행하도록 할 것

가. 재해 예방을 위해 필요한 안전·보건에 관한 인력, 시설 및 장비의 구비

나. 제3호에서 정한 유해·위험요인의 개선

다. 그 밖에 안전보건관리체계 구축 등을 위해 필요한 사항으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사항

5. 「산업안전보건법」 제15조, 제16조 및 제62조에 따른 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄책임자(이하 이 조에서 “안전보건관리책임자등”이라 한다)가 같은 조에서 규정한

- 각각의 업무를 각 사업장에서 충실히 수행할 수 있도록 다음 각 목의 조치를 할 것
- 가. 안전보건관리책임자들에게 해당 업무 수행에 필요한 권한과 예산을 줄 것
 - 나. 안전보건관리책임자들이 해당 업무를 충실히 수행하는지를 평가하는 기준을 마련하고, 그 기준에 따라 반기 1회 이상 평가·관리할 것\
6. 「산업안전보건법」 제17조부터 제19조까지 및 제22조에 따라 정해진 수 이상의 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 및 산업보건의를 배치할 것. 다만, 다른 법령에서 해당 인력의 배치에 대해 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따르고, 배치해야 할 인력이 다른 업무를 겸직하는 경우에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 안전·보건에 관한 업무 수행시간을 보장해야 한다.
7. 사업 또는 사업장의 안전·보건에 관한 사항에 대해 종사자의 의견을 듣는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 의견을 들어 재해 예방에 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련하여 이행하는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 할 것. 다만, 「산업안전보건법」 제24조에 따른 산업안전보건위원회 및 같은 법 제64조·제75조에 따른 안전 및 보건에 관한 협의체에서 사업 또는 사업장의 안전·보건에 관하여 논의하거나 심의·의결한 경우에는 해당 종사자의 의견을 들은 것으로 본다.
8. 사업 또는 사업장에 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있을 경우를 대비하여 다음 각 목의 조치에 관한 매뉴얼을 마련하고, 해당 매뉴얼에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검할 것
- 가. 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치
 - 나. 중대산업재해를 입은 사람에 대한 구호조치
 - 다. 추가 피해방지를 위한 조치
9. 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우에는 종사자의 안전·보건을 확보하기 위해 다음 각 목의 기준과 절차를 마련하고, 그 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검할 것
- 가. 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가기준·절차
 - 나. 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건을 위한 관리비용에 관한 기준
 - 다. 건설업 및 조선업의 경우 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건을 위한 공사기간 또는 건조기간에 관한 기준

제5조(안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치) ① 법 제4조제1항제4호에서 “안전·보건 관계 법령”이란 해당 사업 또는 사업장에 적용되는 것으로서 종사자의 안전·보건을 확보하는 데 관련되는 법령을 말한다.

② 법 제4조제1항제4호에 따른 조치에 관한 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 안전·보건 관계 법령에 따른 의무를 이행했는지를 반기 1회 이상 점검(해당 안전·보건 관계 법령에 따라 중앙행정기관의 장이 지정한 기관 등에 위탁하여 점검하는 경우를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것
2. 제1호에 따른 점검 또는 보고 결과 안전·보건 관계 법령에 따른 의무가 이행되지 않은 사실이 확인되는 경우에는 인력을 배치하거나 예산을 추가로 편성·집행하도록 하는 등 해당 의무 이행에 필요한 조치를 할 것
3. 안전·보건 관계 법령에 따라 의무적으로 실시해야 하는 유해·위험한 작업에 관한

안전·보건에 관한 교육이 실시되었는지를 반기 1회 이상 점검하고, 직접 점검하지 않은 경우에는 점검이 끝난 후 지체 없이 점검 결과를 보고받을 것

4. 제3호에 따른 점검 또는 보고 결과 실시되지 않은 교육에 대해서는 지체 없이 그 이행의 지시, 예산의 확보 등 교육 실시에 필요한 조치를 할 것

2) 안전관계법령 규모별 현황

중대재해처벌법 적용 관련, 관계 법령인 산업안전보건법 등을 살펴보면, 현재 50인(역) 이상 사업장에 대한 적용되는 의무조항 중 일부가 50인(역) 미만 사업장에 대해서는 적용되지 않는 것을 알 수 있다. 특히, 사업장 운영에 핵심인 취업규칙에도 10인 미만은 적용되지 않아, 취업규칙에서 규정하고 있는 안전 및 보건에 관한 사항을 근로자에게 제공할 의무가 없다, 노사협의체 구성요건도 30인 이상이며, 산업안전보건위원회는 해당되지 않는다. 안전에 관한 계획, 안전보건관리규정과 관련한 경영 제반 사항에 대한 안전보건확보 의무도 두고 있지 않으며, 안전보건관리체제 구축에 있어서도 50인(역) 미만 사업장은 법 적용의 공백이 있다.

예를 들어, 안전관리자 등의 선임의무(50인 이상)가 없으며, 전담이나 겸직 여부에 대한 규정 역시 존재하고 있지 않다. 제조업 등 일부에 20인 이상 50인 미만 사업장에 대해 안전보건관리담당자 선임제도가 있으나, 안전관리자나 보건관리자와 다르게 고용노동부 보고 의무가 없어, 실제 지정 및 활용 여부를 확인하기 쉽지 않은 실정이다. 최근 제정된 휴게시설의 설치도 20인 이상에 해당되고 있을 뿐, 그보다 소규모 사업장은 규정 밖에 있다. 따라서 법적 의무 등 제반사항을 고려하여 50인 미만을 중심으로 중대재해처벌법 상의 안전보건관리체제 구축에 대한 실효성을 검토할 필요가 있다.

[표 II-1] 안전관계법령 규모별 법적 규제 검토

법규		규모	5인 미만	5-10인 미만	10인-20인 미만	20인-30인 미만	30인-50인 미만
규칙 및 계획	취업규칙(근로기준법 제93조)		X	X	O	O	O
	안전에 관한 계획(이사회) (산업안전보건법 제14조)		X	X	X	X	X
	안전보건관리규정 (산업안전보건법 제25조)		X	X	X	X	X
노사	노사협의회 (근로자참여법 제4조)		X	X	X	O	O
	산업안전보건위원회 (산업안전보건법 제24조)		X	X	X	X	X
안전 보건 관리 체제	안전보건관리책임자 (산업안전보건법 제15조)		X (사업주가 안전보건관리책임자로서 책임)				
	관리감독자 (산업안전보건법 제16조) (건설업은 관계없이 선임)		X	O			
	안전관리자 (산업안전보건법 제17조) (선임보고의무 있음)		X	X	X	X	X
	보건관리자 (산업안전보건법 제18조) (선임보고의무 있음)		X	X	X	X	X
	안전보건관리담당자 (산업안전보건법 제19조) (선임보고의무 없음)		X	X	X	O (제조업 등 일부)	
	산업보건의 (산업안전보건법 제22조)		X	X	X	X	X
외부 전문 기관	안전관리전문기관 (산업안전보건법 제21조)		X	X	X	X	X
	보건관리전문기관 (산업안전보건법 제21조)		X	X	X	X	X

법규		규모	5인 미만	5-10인 미만	10인-20인 미만	20인-30인 미만	30인-50인 미만
	건설재해예방전문지도기관 (산업안전보건법 제74조)	1억원 미만 공사 해당사항 없음					
안전 보건 활동	안전보건교육 (산업안전보건법 제29조) (50인 미만 일부업종제외)	X	O (제조업, 서비스업)				
	안전보건진단 (산업안전보건법 제47조)	X	O				
	작업환경측정 (산업안전보건법 제125조)	O					
	휴게시설의 설치 (산업안전보건법 제128조의2)	X	X	X	O	O	
	근골격계 유해요인 조사 (산업안전기준에 관한 규칙 제657조)	O					
고용 완화	기업활동 규제완화에 관한 특별조치법	50인 미만에는 해당없으나, 50인~299인에 주로 해당					

2. 국외 유사제도 조사

국외에서도 중대재해와 관련한 법적 제제가 별도 법률 제정, 형벌 처벌, 기존 산업안전보건법 개정 등의 형태로 이루어지는 국가들이 있지만, 대부분 구성요소나 인과관계의 판단 측면에 있어서 국가마다 어려운 사항 있어 실질적으로 판결을 받은 사례는 많지 않은 것으로 보고 되고 있다.

먼저, 영국의 경우는 별도 법률인 기업과실치사법을 제정하여 근로자 사망 시 법인에 대해 상한 없는 벌금으로 규제하고 있으나, 이는 법인에 대한 처벌이며, 우리나라와 같이 경영책임자 개인에게 형벌과 벌금이 주어지는 것이 아니라는 점에서 차이가 있다. 캐나다의 경우는 형법을 개정한 사례로 근로자가 사망하는 경우 개인에게는 과실치사상죄로 최대 무기징역까지 판결할 수 있으며, 법인에게는 상한 없는 벌금을 부과할 수 있다. 호주는 작업장과실치사죄로 기존 산업안전보건법을 개정함으로써, 개인에게는 형벌(20년~무기징역)과 벌금(5백만 호주달러)을 부과하고, 법인에게는 최대 1,800만 호주달러까지 부과할 수 있는 법안을 마련하였다.

국제적으로 근로자 사망에 대해 경영책임자(업무지시 또는 지시 권한을 가진자(캐나다) 또는 기업 및 경영진(호주))에게 죄를 부과하는 국가는 많지 않으며, 적용사례가 소수이고, 대부분 중소기업이 적용된 점, 낮은 벌금, 재해예방 역할이 모호하다는 점에서 실질적 효과가 크게 작용하지는 않은 법이라는 인식이 있다. 그러나 기업 경영자에게 안전보건과 관련한 책임 의식을 부여하고, 기업활동 시 안전한 활동을 보장하도록 법령을 강화한 것은 그 자체로 의의가 있으며, 실제 시행여부와 실적은 별도로 살펴봐야할 필요가 있을 것이다.

Ⅲ. 실태조사

.....

Ⅲ. 실태조사

1. 설문설계

실태조사를 위한 설문설계는 기본적으로 목표설정이론에 따라 중대재해처벌법 시행령 제4조와 제5조에 관한 사항에 대한 50인(억) 미만 사업장 경영책임자의 인지여부와 현재 사업장 안전관리 수준을 확인하는 형태로 [표 III-1]과 같이 진행하였다. 기본적으로 설문대상에 대한 업종, 종사자규모, 매출액, 주요생산품목 등에 대한 조사를 수행할 수 있다. 구체적인 설문사항으로는 먼저, 목표준비도에 있어서는 인식, 태도, 동기, 구체적목표 등을 설문할 수 있으며, 이는 중대재해처벌법 시행령 제4항제1호와 관계된다. 다음으로, 자원준비도에 있어서는 조직, 인력, 투자, 교육훈련 등에 대해 조사하고 이는 중대재해처벌법 시행령 제4조 제2호 및 제4호부터 제6호까지의 사항을 포함하게 된다. 활동 준비도는 안전보건활동과 연계되는 사항으로 위험성평가, 안전조치, 안전규정 확보 여부 등을 조사할 수 있으며, 이는 중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호 및 제7호부터 제9호와 관련한 내용을 포함한다. 마지막으로 성과준비도에 있어서 안전보건활동에 대한 결과보고, 개선조치, 보상 등에 대한 내용을 설문항목으로 포함할 수 있으며, 이는 중대재해처벌법 제5조 제2항 제1호부터 제4호까지의 내용에 해당된다.

[표 III-1] 실태조사 내용

조사항목	조사내용	조사기준	중대재해처벌법 시행령
기본자료	• 업종 • 종사자 규모 • 매출액 • 주요 생산품목		
목표준비도	• 인식 • 태도 • 동기 • 구체적목표	• 인지수준 • 계획수준 • 수행수준 • 개선수준	• 목표 및 경영방침(제4조제1호)
자원준비도	• 조직 • 인력 • 투자 • 교육훈련		• 안전보건전담조직 구성(제4조제2호) • 안전예산편성 및 집행(제4조제4호) • 책임과 권한(제4조제5호) • 안전보건관리전문가 배치(제4조제6호)
활동준비도	• 위험성평가 • 안전조치 • 안전규정 • 지원사업경험		• 유해위험요인 파악(제4조제3호) • 종사자 의견청취(제4조제7호) • 비상조치 및 대책 등(제4조제8호) • 제3자 안전보건확보(제4조제9호)
성과준비도	• 결과보고 • 개선조치 • 보상		• 보고, 확인 및 개선(제5조 제2항)
애로사항	• 건의사항		

설문응답방식에 있어서는 중소기업의 현장 진단을 위한 설문내용 개발에 있어서, 신뢰도(reliability)와 타당도(validity)를 높일 수 있도록, [표 III-2]와 같이 질의 수준과 문항 개수를 조절하여 개발이 필요하다. 응답자의 수준을 고려하여, 각 조사내용에 대해 답변항목 방식과 수준항목 방식⁴⁾을 달리하여 설계할 필요성이 있으며, 설문내용은 진단을 위한 현장 조사인지, 수준 조사인지를 명확히 구분하여 설계해야 한다. 예를 들어, 현장조사는 종사자의 안전보건교육을 시키십니까?라는 내용이며, 수준조사는 종사자의 안전보건교육을 얼마나 자주 시키십니까?와 같은 차이를 나타낸다.

4) 답변항목은 양자택일 또는 다중택일, 체크리스트(중복응답)와 같이 설문항목에 대한 답변을 미리 작성하여 응답받는 방식이며 수준항목은 등위형, 평정척도와 같이 매우그렇지 않다~매우그렇다와 같이 설문항목에 대한 이해, 동의 수준을 응답받는 방식임

[표 III-2] 실태조사 내용에 따른 설문 설계

조사항목	조사내용	설문문항	응답방식
기본자료	• 업종 • 종사자 규모 • 매출액 • 주요 생산품목	• 귀사의 업종은 무엇입니까? • 귀사의 종사자 규모는 몇 명입니까? • 귀사의 매출액 규모는 얼마입니까? • 귀사가 생산하는 주요 품목은 무엇입니까?	• 체크리스트 • 다중택일 • 다중택일 • 체크리스트
목표준비도	• 인식 • 태도 • 동기 • 구체적목표	• 산업안전보건법 또는 중대재해처벌법에 대해 얼마나 알고 계십니까? • 근로자 안전을 위한 사업장의 노력은 어느 정도이십니까? • 근로자 안전관리를 위해 노력하는 이유는 무엇입니까? • 근로자 안전을 위해 달성하고자 하는 목표는 무엇입니까?	• 수준형 • 수준형 • 체크리스트 • 체크리스트
자원준비도	• 조직 • 인력 • 투자 • 교육훈련	• 사업장에 안전관리 조직이 있으십니까? • 사업장에 안전관리 전담(겸임) 인력을 몇 명 선임하십니까? • 사업장에 안전관리를 위해 얼마나 비용을 소모하십니까? • 종사자의 안전보건교육을 얼마나 시키십니까?	• 양자택일 • 다중택일 • 다중택일 • 다중택일
활동준비도	• 위험성평가 • 안전조치 • 안전규정 • 지원사업경험	• 위험성평가에 대해 알고 계십니까? • 현장에 안전조치는 주로 어떤 부분에 신경쓰십니까? • 안전규정이 별도로 있으십니까? • 정부지원사업에 참여한 경험이 있으십니까?	• 양자택일 • 체크리스트 • 양자택일 • 양자택일
성과준비도	• 결과 • 보상 • 개선	• 안전관리 노력을 기울인 결과, 종사자 만족도는 어떠합니까? • 재해감소 또는 무재해의 경우 보상정책이 있으십니까? • 개선방안을 찾고자 근로자와 함께 노력하십니까?	• 수준형 • 체크리스트 • 수준형
애로사항	• 건의사항	• 중대재해처벌법에 대한 건의사항이 있으십니까?	• 자유험답

최종적으로 본 연구에서 위의 설문조사내용과 방식을 참조하여, ① 사업장 일반현황, ② 안전법령 인식 및 이행여부, ③ 사업장 안전관리활동으로 구분하여 설문을 수행하였다.

먼저 사업장 일반현황은 회사명, 소재지, 업종(제조, 건설, 운수, 도소매서비스보건, 기타), 상시근로자 규모(5~9인, 10~19인, 20~29인, 30~49인), 도급 등 여부(사내/사외하청여부)를 조사하도록 설문지를 구성하였다. 다음으로 안전법령 인식 및 이행 여부는 현재 50인(억) 미만 사업장 경영책임자의 중대재해처벌법 인지 여부로서, 이행 사항 인지 여부, 구축 이행 정도, 구축 중요도 및 준수 어려움, 이행을 위한 필요지원 조치에 대해 설문항목을 개발하였다. 마지막으로 중대재해처벌법 주요 의무사항인 안전관리활동에 대해서 자원, 활동, 성과 위주로 중대재해처벌법 시행령 제4조와 제5조제2항에 관한 사항을 포괄적으로 설계하여 항목에 반영하였다.

❶ 중대법에 관하여 알고 계십니까?

- ①알고 있다 ②들어보았으나 자세한 내용은 모른다 ③전혀 모른다

❷ 아래 나열된 안전보건 확보의무들을 알고 계십니까?

- ①모두 알고 있다 ②대부분 알고 있으나 자세한 내용은 모른다 ③전혀 알지 못한다

* 중대법은 경영책임자 등에게 아래와 같은 안전·보건 의무를 부여하고 있습니다.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ①재해 재발방지대책 수립·이행 | ②관계법령에 따른 개선·시정명령 이행 |
| ③안전보건 목표와 경영방침 설정 | ④안전보건 전담조직 설치 |
| ⑤유해·위험요인 확인 및 개선절차 마련·점검 | ⑥안전보건 예산편성·집행 |
| ⑦안전보건관리책임자 등의 충실한 업무 수행을 위한 조치 | |
| ⑧안전보건 인력 배치 | ⑨종사자의 의견청취 및 의견에 따른 개선조치 |
| ⑩비상상황 대응매뉴얼 마련·조치 | ⑪안전보건교육 실시 점검 및 조치 |
| ⑫관계수급인 등의 평가기준·절차 등 마련·점검 | |
| ⑬안전보건 관계 법령에 따른 의무이행 점검 및 조치 | |

❸ 귀사는 중대법 상 안전·보건 의무 준수를 위해 필요한 사항을 갖추었습니까?

- ①이미 모두 갖추었다 (☞ ① 답변 시 ④로 이동)

- ②현재 준비 중이다 ③준비하지 않고 있다 (☞ ②~③ 답변 시 ③-1로 이동)

③-1 귀 사는 내년 '24.1.27. 법 시행 전까지 위의 중대법 상 안전·보건 확보 의무 등을 준수하기 위한 체계를 갖추 수 있습니까?

- ①그렇다 (☞ ④로 이동) ②그렇지 않다 (☞ ③-1-1로 이동)

③-1-1 중대법상 의무 준수가 어려운 이유는 무엇입니까? (중복가능)

- ①안전 담당 인력 부족 ②안전조치 요구 수준이 과도함 ③의무 항목이 너무 많음

- ④준비 기간이 부족함 ⑤의무 규정이 명확하지 않음 ⑥관심이 없음

⑦기타 (이유 작성 →)

④ 위 안전·보건 의무 (②번 문항 하단 박스 내 13개 항목) 중 중대재해 예방을 위해 가장 중요하다고 생각하는 것은 무엇입니까? (최대 3개 번호 선택)

(1순위 :) (2순위 :) (3순위 :)

⑤ 위 안전·보건 의무 (②번 문항 하단 박스 내 13개 항목) 중 귀사가 준수하기 가장 어려운 것은 무엇입니까? (최대 3개 번호 선택)

(1순위 :) (2순위 :) (3순위 :)

⑥ 중소기업에 대한 중대법의 적용에 앞서 우선적으로 필요한 조치가 있다면 무엇이라고 생각하십니까? (중복가능)

- ①기술·법령 등 교육·컨설팅 ②재정지원 ③중대법 적용유예·제외 ④처벌수준 완화

■ 1순위 :

■ 2순위 :

■ 기타의견 (필요 조치 작성) :

⑦ 중대법 위반으로 사업주 또는 경영책임자 등이 처벌될 경우 귀사의 경영 등에 미치는 영향은 어떻습니까?

- ①경영활동 중단 등 중대한 영향이 있다. ②경영상 불편 등 일부 영향이 있다

- ③전혀 영향이 없다

- 8 귀 사업장에서 최근 5년간 산업재해가 일어난 적이 있습니까?
 ①있다 (☞ 8-1~3 답변) ②없다 (☞ 9 답변)
 8-1 산업재해가 있었다면 부상·질병정도는 어떻습니까? (중복가능)
 ①경미한 부상·질병 재해 발생(기본 치료 수준) ②중대한 부상·질병 재해 발생(입원 치료 수준) ③사망사고 발생
 8-2 산업재해 발생 후 어떠한 조치를 취하였습니까? (중복가능)
 ①재해발생 원인 파악 및 개선 ②종사자 안전·보건교육
 ③안전·보건진단 및 컨설팅 ④안전·보건예산 증액 ⑤안전인력 배치 및 증원
 ⑥작업 전 종사자 대상 안전 유의 사항 주지 ⑦별도 조치 못함
 8-3 산업재해 발생의 원인은 무엇이라 생각하십니까? (중복가능)
 ①설비고장 및 노후화 ②근로자 안전수칙 미준수 ③근로자 작업 전문성 미확보
 ④안전조치 어려움 및 부족 ⑤안전관리인력 부족 ⑥안전보건 투자재정 부족
 ⑦기타 (원인 작성 →)
 9 안전·보건 활동·관리업무 인력 또는 조직을 운영하고 있습니까?
 ①운영 (☞ 9-1 답변) ②미운영 (☞ 10 답변)
 9-1 안전·보건 활동·관리업무 담당 인력은 어떻게 운영하고 있습니까?
 ①특정 직원이 겸직 (명) ②전담자 지정 (명)
 ③외부 안전관리전문기관 위탁 수행
 10 안전관리를 위해 구매한 물품이 있으십니까? (중복가능)
 ① 없다. ② 개인보호구(안전모, 안전장갑 등) ③ 안전보건표지
 ④ 안전펜스, 경보 등 방호장치 ⑤ AED 등 응급구호장치
 ⑥ 기타 (구매물품 작성 →)
 11 귀 사에서는 종사자 안전보건교육을 수행하고 있습니까?
 ①수행 (□정기적 / □비정기적) ②미수행
 12 귀 사는 종사자로부터 사업장의 안전보건의견을 청취하십니까?
 ①청취 (□정기적 / □비정기적) ②미청취
 13 귀 사에는 비상대피와 구호조치 관련 방법 또는 지침이 있습니까?
 ①있다 ②없다
 14 귀하는 사업주 또는 경영책임자로서 안전 관련 종사자에게
 사업장 안전보건활동에 대해 보고받고 있습니까?
 ①보고 받는다 ②보고 받지 않는다
 15 귀하는 '위험성평가'를 알고 있습니까?
 ① 알고 있다 (☞ 15-1 답변) ② 모른다(☞ 16 답변)

* '위험성 평가'란 노사가 함께 사업장 내 유해·위험요인을 스스로 파악하여 개선 대책을 수립·이행하는 제도

- 15-1 귀 사에서는 '위험성평가'를 수행하고 있습니까?
 ① 수행 (□정기 수행 / □비정기 수행) ② 미수행 (□과거 수행 / □과거 미수행)

♦ 법인의 경영책임자(사장, 대표이사 등) 또는 사업주(개인에 한함)가 응답하시고, 팩스 또는 이메일(스캔 파일 또는 사진)로 응답지를 회신(-3/31(금)) 해주시기를 부탁드립니다.		☎ 스 : 051-629-6463 이메일 : suhyun20@gmail.com
중소규모 사업장(5인 이상 50인 미만) 안전관리 준비 현황 설문조사		
본 조사는 고용노동부 정책 연구의 일환으로 (사)한국안전학회 주관 하에 중소기업의 중대재해 법령 인식 및 준비상황 등에 대한 실태 파악 목적으로 진행됩니다. 응답 내용은 통계법 제33조에 따라 비밀이 보호되고 통계작성 목적 이외로는 사용되지 않습니다.		
회 사 명	대표전화	업 종
소 재 지 (사군구)	주요품목/서비스	상시근로자
도급·위탁·용역 등 하청여부 ①() 사내하청(수급)업체 ②() 사회하청업체 □ 유지보수/정검 □ 운송 □ 위탁주출생산 □ 기타() ③() 해당 없음		
'21.12.6 제정된 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 '중대법')은 사업 또는 사업장 등에서 안전보건조치를 취하여 인명피해를 발생하게 한 사업주 및 경영책임자 등의 처벌을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 합니다.		
아울러 '22.1.27부터 50인 이상 사업 또는 사업장(건설업 공사금액 50억원 이상 공사)에 시행되었고 '24.1.27부터 5인 이상 50인 미만 사업 또는 사업장(건설업 50억원 미만)에도 적용될 예정입니다.		
안전 법령 인식 및 이행		
① 중대법에 관하여 알고 계십니까? ① 알고 있다 ② 들어보았으나 자세한 내용은 모른다 ③ 전혀 모른다		
② 아래 나열된 안전보건 확보의무를 알고 계십니까? ① 모두 알고 있다 ② 대부분 알고 있으나 자세한 내용은 모른다 ③ 전혀 알지 못한다		
* 중대법은 경영책임자 등에게 아래와 같은 안전보건 의무를 부여하고 있습니다. ① 재해 재발방지대책 수립이행 ② 관계법령에 따른 개선사항명령 이행 ③ 안전보건 확보와 경영방침 설정 ④ 안전보건 전달조직 설치 ⑤ 유해위험요인 확인 및 개선사항 마련-정검 ⑥ 안전보건 예산편성-집행 ⑦ 안전보건관리책임자 등의 종신훈 업무 수행을 위한 조치 ⑧ 안전보건 인력 배치 ⑨ 종사자의 의견청취 및 의견에 따른 개선조치 ⑩ 비상상황 대응매뉴얼 마련조치 ⑪ 안전보건교육 실시 점검 및 조치 ⑫ 관계수급인 등의 평가기준-절차 등 마련-정검 ⑬ 안전보건 관계 법령에 따른 의무이행 점검 및 조치		
③ 귀사는 중대법 상 안전보건 의무 준수를 위해 필요한 사항을 갖추었습니까? ① 이미 모두 갖추었다 (→ ①-1로 이동) ② ①-③ 답변 시 ③-1로 이동		
④ 현재 준비 중이다 ① 준비하지 않고 있다 (→ ②-③ 답변 시 ③-1로 이동)		
③-1 귀사는 내년 '24.1.27. 법 시행 전까지 위의 중대법 상 안전보건 확보 의무를 모두 준수하기 위한 계획을 세울 수 있습니까? ① 그렇다 (→ ③-2로 이동) ② 그렇지 않다 (→ ③-1-1로 이동)		
③-1-1 중대법상 의무 준수가 어려운 이유는 무엇입니까? (중복가능) ① 안전 담당 인력 부족 ② 안전조치 요구 수준이 과도함 ③ 외부 압력이 너무 큼 ④ 준비 기간이 부족함 ⑤ 외부 규정이 명확하지 않음 ⑥ 관심이 없음 ⑦ 기타 (자유 작성 →)		
⑤ 위 안전보건 의무(④번 문항 하단 박스 내 13개 항목) 중 중대법에 예방을 위해 가장 중요하다고 생각하는 것은 무엇입니까? (최대 3개 번호 선택) (1순위:) (2순위:) (3순위:)		
⑥ 위 안전보건 의무(④번 문항 하단 박스 내 13개 항목) 중 귀사가 준수하기 가장 어려운 것은 무엇입니까? (최대 3개 번호 선택) (1순위:) (2순위:) (3순위:)		
⑦ 중소기업 사업장에 대한 중대법의 적용에 앞서 우선적으로 필요한 조치가 있다고 무엇이라고 생각하십니까? (중복가능) ① 기술개발 등 교육-인성함 ② 재정지원 ③ 중대법 적용유예제외 ④ 저별수준 완화 * 1순위: * 2순위: * 기타의견 (필요 조지 작성):		
⑧ 중대법 위반으로 사업주 또는 경영책임자 등이 처벌될 경우 귀사의 경영 등에 미치는 영향은 어떻습니까? * 중대법 제6조 ① 제4조 또는 제5조를 위반하여 제2조제2호가목의 중대사업주에게 이르게 한 사업주 또는 경영책임자 등은 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다. 이 경우 징역과 벌금을 같이 집행할 수 있다. ① 경영활동 중단 등 중대한 영향이 있다 ② 경영활동 불문 등 일부 영향이 있다 ③ 전혀 영향이 없다		
사업장 안전관리		
⑨ 귀 사업장에서 최근 5년간 산업재해가 일어났 적에 있습니까? ① 있다 (→ ⑨-1-3 답변) ② 없다 (→ ⑨-1-1 답변)		
⑨-1 산업재해가 있었다면 부상-질병 정도는 어떻습니까? (중복가능) ① 경미한 부상-질병 재해 발생(가장 낮은 수준) ② 중대한 부상-질병 재해 발생(중간 정도) ③ 사망사고 발생		
⑨-2 산업재해 발생 후 어떠한 조치를 취하였습니까? (중복가능) ① 재해발생 원인 파악 및 개선 ② 종사자 안전보건교육 ③ 안전보건 예산 증액 ④ 안전보건조치 및 컨설팅 ⑤ 안전보건개선 중점 ⑥ 안전보건 배치 및 중점 ⑦ 작업 전 종사자 대상 안전 교육의 사항 주지 ⑧ 별도 조치 없음		
⑨-3 산업재해 발생의 원인은 무엇이라 생각하십니까? (중복가능) ① 설비고장 및 노후화 ② 근로자 안전수칙 미준수 ③ 근로자 작업 전문성 미확보 ④ 안전조치 미흡함 ⑤ 안전관리인력 부족 ⑥ 안전관리인력 부족 ⑦ 안전관리인력 부족 ⑧ 기타 (안전 작성 →)		
⑩ 안전·보건 활동-관리업무 인력 또는 조직을 운영하고 있습니까? ① 운영 (→ ⑩-1-1 답변) ② 미운영 (→ ⑩-1-2 답변)		
⑩-1 안전·보건 활동-관리업무 담당 인력은 어떻게 운영하고 있습니까? ① 특정 직원이 겸직 () 명 ② 전담자 지정 () 명 ③ 외부 안전관리전문기관 위탁 수행		
⑪ 안전관리를 위해 구매할 물품이 있으십니까? (중복가능) ① 없다 ② 개인보호구(안전모, 안전장갑 등) ③ 안전보건표지 ④ 안전콘센트, 경보 등 방호장치 ⑤ AED 등 응급구급장치 ⑥ 기타 (구체적으로 작성 →)		
⑫ 귀 사에서는 종사자 안전보건교육을 수행하고 있습니까? ① 수행 (□ 정기적 / □ 비정기적) ② 미수행		
⑬ 귀 사는 종사자로부터 사업장의 안전보건제도를 청취하십니까? ① 청취 (□ 정기적 / □ 비정기적) ② 미청취		
⑭ 귀 사에는 비상대피와 구조조치 관련 훈련 또는 지식이 있습니까? ① 있다 ② 없다		
⑮ 귀하는 사업주 또는 경영책임자로서 안전 관련 종사자에게 사업장 안전보건활동 등에 대해 보고받고 있습니까? ① 보고 받는다 ② 보고 받지 않는다		
⑯ 귀하는 '위험성평가'를 알고 있습니까? ① 알고 있다 (→ ⑯-1-1 답변) ② 모른다 (→ ⑯-1-2 답변)		
* '위험성 평가란 노사가 함께 사업장 내 유해·위험요인을 스스로 파악하여, 개선 대책을 수립·이행하는 제도'		
⑯-1 귀 사에서는 '위험성평가'를 수행하고 있습니까? ① 수행 (□ 정기적 수행 / □ 비정기적 수행) ② 미수행 (□ 과거 미수행 / □ 과거 미수행)		
기타 의견		
⑰ 현장의 애로사항과 건의사항을 자유롭게 작성해 주십시오.		
* 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등의 주요내용과 관련된 적용요령 등은 골자의 안내문을 통해 파악하실 수 있습니다.		

〈그림 III-1〉 개발 설문지

2. 설문결과

1) 설문대상 사업장

소규모 사업장(50인 미만) 중대재해처벌 등에 관한 법률(이하 중대재해처벌법)에 대한 설문은 2022.3.10.~2022.3.31.까지 수행하였으며, 1,442개 사업장이 응답하였다. 설문응답 기업은 사업체 노동력 조사(고용노동부 및 통계청) 대분류에 따라 업종과 규모⁵⁾를 확인하고, 업종별 사고사망자 비중(건설업 53%, 제조업 27% 기타 20% 순)을 고려하여 설문 표본을 아래의 [표 III-3]과 같이 구성하여, 팩스와 이메일을 통해 설문지를 배포하고 회신받았다. 총 2만 3천개소 중 1,442개소에서 설문을 회수(응답율 6.1%)하였다.

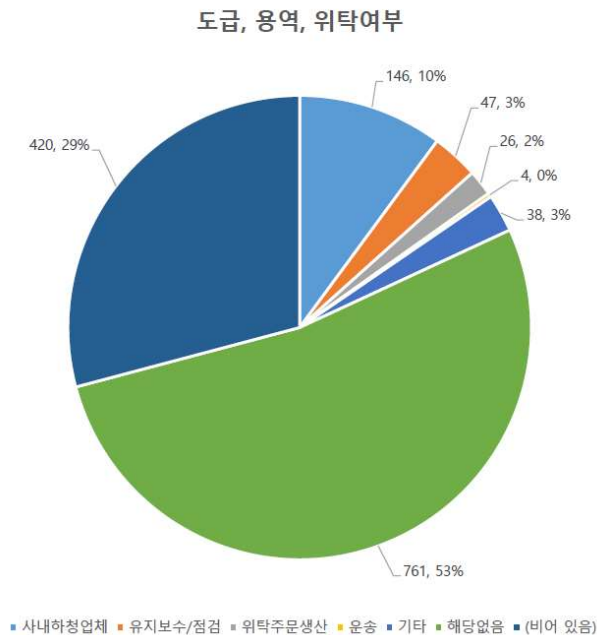
[표 III-3] 설문개요

	발송대상	회수	전체 사업장
건설업종	1만 2천개소 (52%)	825개소 (57%)	7만개소 (10%)
제조업종	6천개소 (26%)	444개소 (31%)	14만개소 (20%)
도소매서비스보건	1천개소 (4%)	69개소 (5%)	14만개소 (20%)
기타업종	4천개소 (18%)	104개소 (7%)	36만개소 (50%)
합 계	2만 3천개소 (100%)	1,442개소 (100%)	71만개소 (100%)

5) 5~9인 44만개소(62%), 10~29인 23만개소(33%), 30~49인 4만개소(5%) 순

응답업종에 대해 규모별로 세분화하여 살펴보면, 건설업종에서는 10인 미만 사업장⁶⁾이 가장 많은 응답을 나타냈으며, 건설업종 10인~19인, 제조업종 10~19인, 제조업종 5~9인 순서로 응답이 많았다⁷⁾.

도급, 용역, 위탁 등을 받아서 사업을 영위하는지 여부에 대해서는, 대부분의 사업장은 해당없음(761개소, 53%)으로 나타났으며, 사내하청업체(146개소, 10%), 유지보수점검(47개소, 3%), 위탁주문생산(26개소, 2%) 순서로 나타났다.



〈그림 III-2〉 도급, 용역, 위탁 등 여부

6) 건설업종은 50억미만 공사가 확대대상이나, 실질적으로 공사규모는 달라질 수 있으며, 결국 건설업도 상시근로자 5인 미만 제외만 적용되기 때문에 공사규모가 아닌 상시근로자로 설문을 수행함

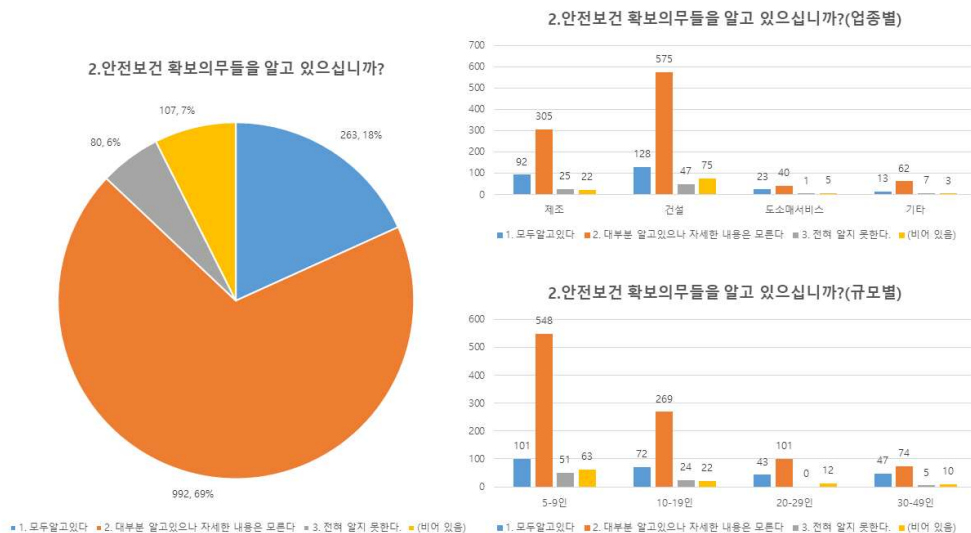
7) 운수업종의 응답수는 3개 사업장으로 통계 상 의미가 적어 이후 분석에서는 제외하였음

2) 설문분석 결과⁸⁾

(1) 중대재해처벌법 인식 및 이행 여부

○ 중대재해처벌법 인식

먼저, 중대재해처벌법에 규정한 안전확보의무를 알고 있는지 여부에 대해 모두 알고 있다고 응답한 기업은 263개(18%)이며, 자세한 내용을 모른다고 응답한 기업은 992개(69%), 전혀 알지 못한다고 80개(6%)로 중대재해처벌법에 대한 규정에 대한 이해가 더 필요한 상태로 확인되었다. 이 중에서 응답한 기업 중에서 업종과 규모에 따라 확인하면, 대부분의 업종과 규모에서 자세한 내용을 모른다고 응답한 기업들이 많았다.

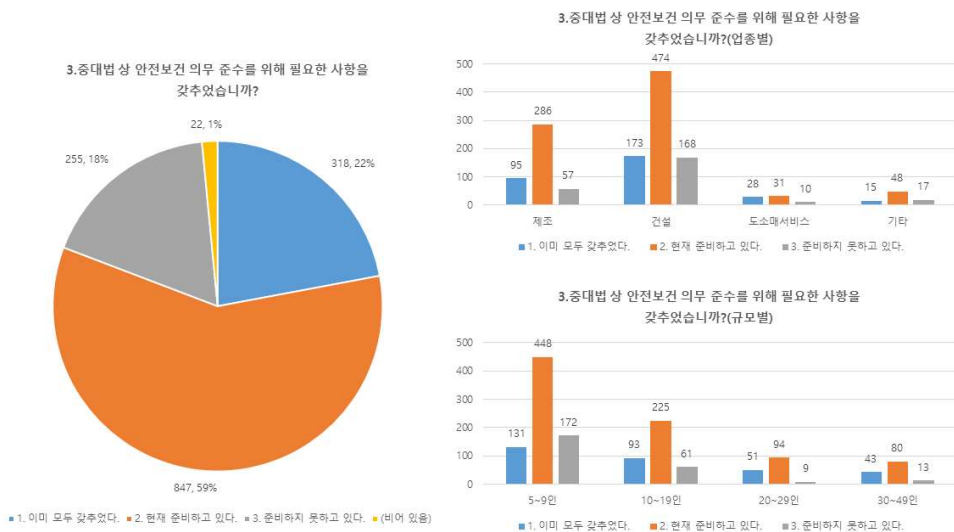


〈그림 III-3〉 안전보건확보의무 인지 여부

8) 설문분석에 있어 문항별로 결측치가 있어 전체 응답수는 응답항목에 따라 상이할 수 있음

○ 안전보건확보 의무 준비 상황

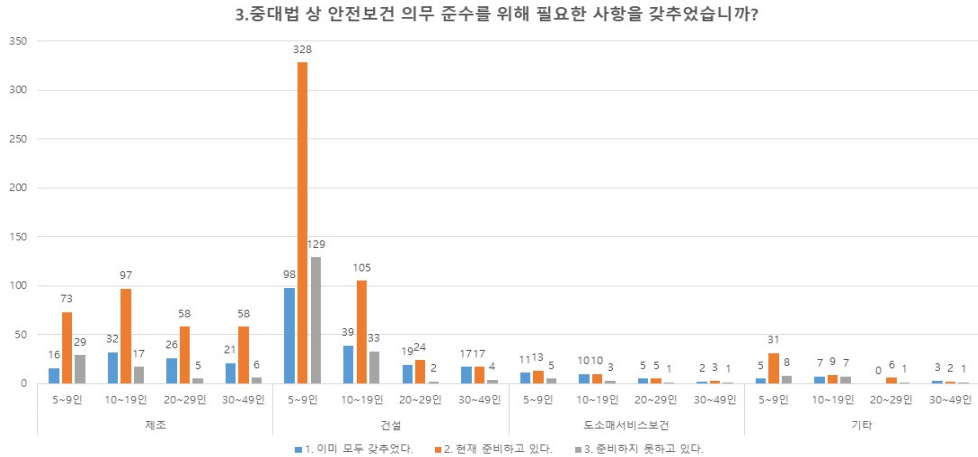
중대재해처벌법 상 안전보건업무 사항의 확보 여부에 대해 설문한 결과, 318개 기업이 이미 확보(22%)하였다고 응답한 반면, 아직까지 준비 중(847개 기업, 59%)이거나 준비도 하지 못한 기업(255개 기업 18%)이 약 77%를 차지하고 있었다. 업종과 규모별로도 대부분 현재 준비하고 있다고 응답한 기업이 비율이 가장 높았으며, 특히, 규모별에 있어서 5~9인 미만 사업장은 이미 모두 갖춘 경우(131개소)보다 준비하지 못한 기업(172개소)이 더 많이 나타났다.



〈그림 III-4〉 안전보건확보 의무준수 사항 준비 여부

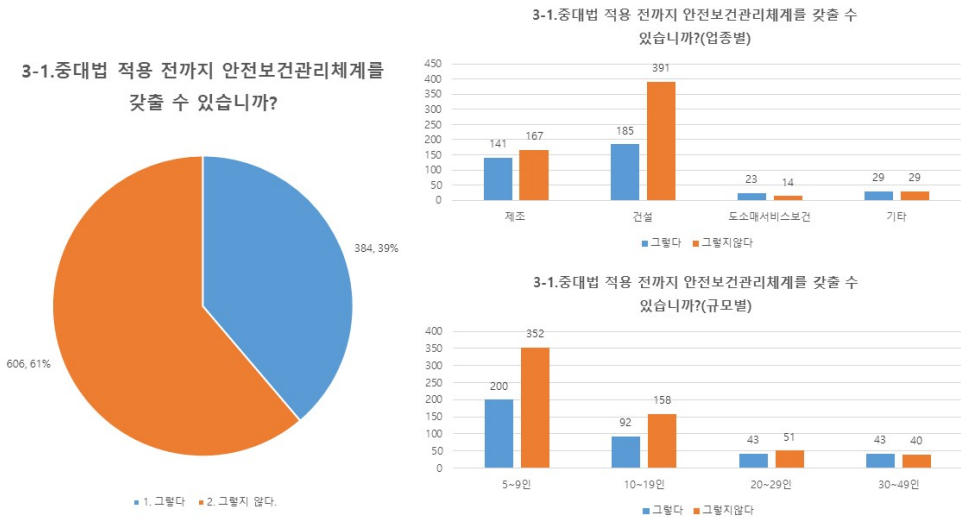
이를 업종과 규모로 같이 살펴보게 되면, 제조, 건설업, 기타 업종의 5~9인 미만 사업장은 모두 안전보건확보 의무 준수사항을 준비하고 있지 못하다고 응답한 기업(제조 29개소, 건설 129개소, 기타 8개소)이 이미 모두 갖추었다고 응답한 기업(제조 16개소, 건설 98개소, 기타 5개소)보다 많은 것으로 확인되었다. 현재 준비하고 있다고 응답한 기업 역시 제조와 건설, 기타 업종

위주로 월등히 많아, 아직까지 중대재해처벌법 안전보건 의무 준수 사항을 확보하지 못하고 있다고 분석되었다.



〈그림 Ⅲ-5〉 안전보건 확보 의무 준수 사항 준비 여부(업종별/규모별)

현재 준비하고 있거나 준비하지 못한 기업들을 대상으로 내년 시행(2024년 1월 27일) 이전까지 중대재해처벌법 상 안전보건 의무 준수 사항을 갖춘 안전보건관리체계를 갖출 수 있는지에 대해서 추가적으로 설문한 부분에 대해서는 대부분의 기업이 여전히 갖추 수 없다고 응답(606개소, 61%)하였다. 이는 중대재해처벌법에서 규정하고 있는 준수사항을 준비하기에는 시간 여건 상 어려움이 있었음을 나타내고 있다.

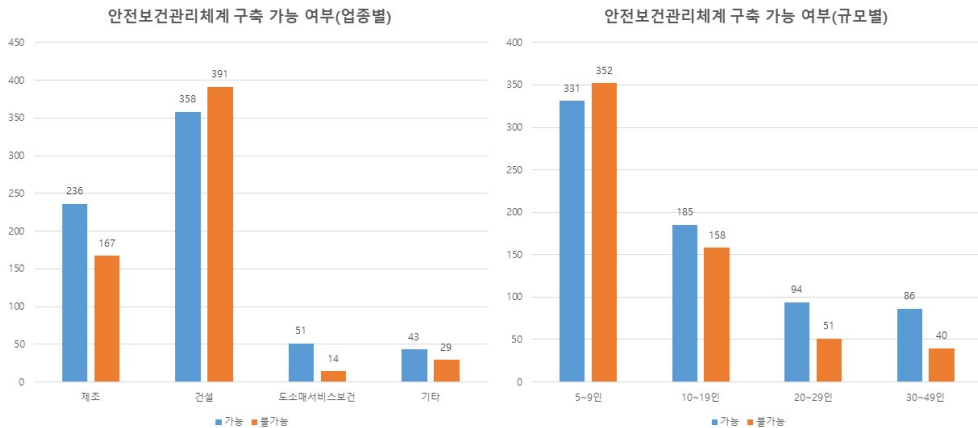


〈그림 III-6〉 시행(‘24.1.27)까지 안전보건관리체계 확보 가능 여부

한편 업종과 규모별로 이미 모두 갖추었거나, 내년까지 구축이 가능하다고 응답한 기업은 [표 III-4]와 같이 총 696개소(53%)로 나타났으나, 업종으로는 건설업 및 규모로는 10인 미만 사업장에서 체계 구축이 어렵다는 응답이 상대적으로 많이 응답되었다. 그 중에서도 20인 미만 건설업 사업장에서 상대적으로 체계구축이 어렵다는 의견이 확인되었다.

[표 III-4] 시행('24.1.27)까지 안전보건관리체계 확보 가능 여부(업종/규모별)

		체계구축 가능 (3. 이미 갖추었다 + 3-1. 그렇다)	체계구축 불가능 (3-1. 그렇지 않다)
제조	5~9인	53	55
	10~19인	76	56
	20~29인	53	32
	30~49인	54	24
건설	5~9인	235	269
	10~19인	74	93
	20~29인	27	15
	30~49인	22	14
도소매 서비스 보건	5~9인	21	7
	10~19인	17	4
	20~29인	8	2
	30~49인	5	1
기타	5~9인	20	21
	10~19인	13	5
	20~29인	5	2
	30~49인	5	1
무응답		8	
총계		696(53%)	606(47%)

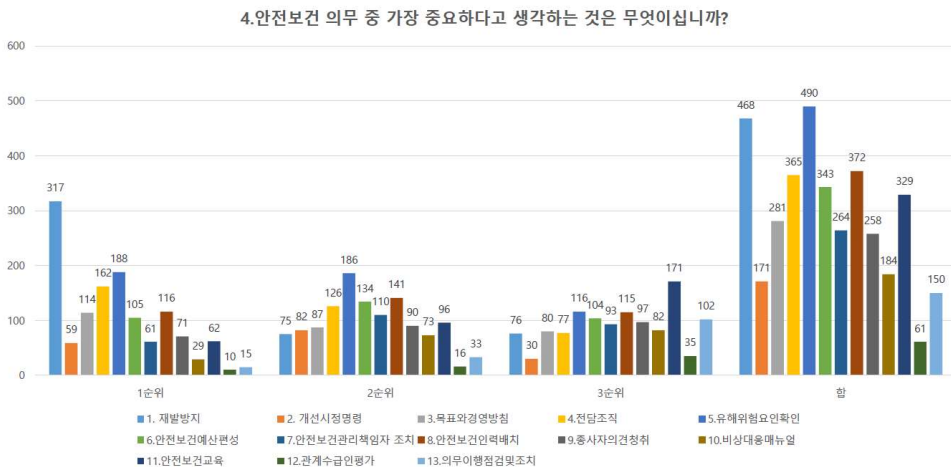


〈그림 III-7〉 시행('24.1.27)까지 안전보건관리체계 확보 가능 여부(업종/규모별)

○ 안전보건확보의무 관련 주요 사항

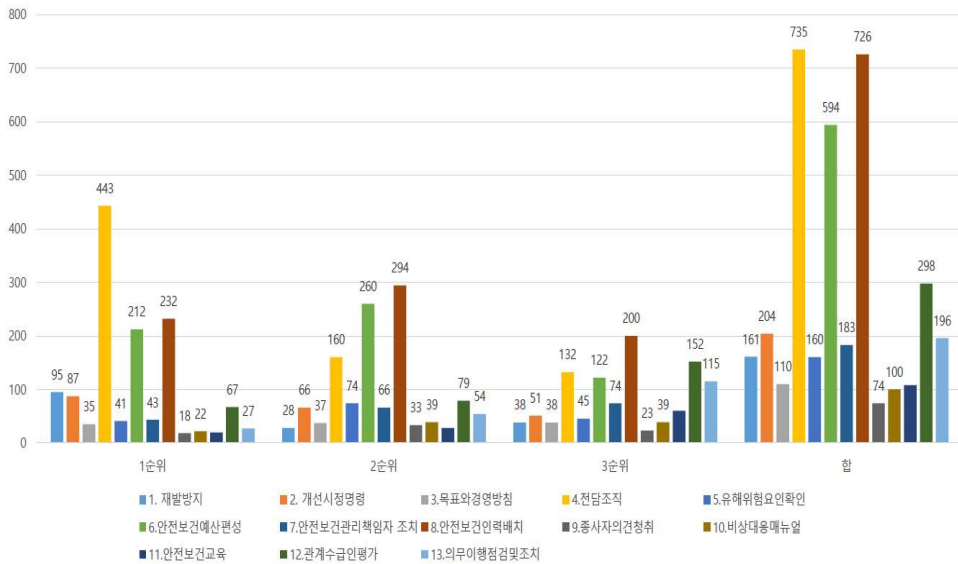
중대재해처벌법 인지와 안전보건관리체계 이행 및 확보 여부 이외에도, 이에 규정된 안전보건확보 의무에 대한 평가로서, 50인 미만 경영책임자는 안전보건확보의무 중 가장 중요한 것은 유해위험요인확인(490개소) → 재발방지(468개소) → 인력배치(372개소) 순서로 나타났다. 근본적으로 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호와 관련한 유해위험요인확인과 위험성평가를 중시하고 있으며, 재발방지와 이를 관리할 전문인력배치를 안전보건확보의무에 필수적인 점이라 지적하고 있다.

반면, 안전보건 의무 중 가장 어려운 것은 전담조직(735개소) → 인력배치(726개소) → 예산편성(594개소) 순 등으로 나타났다. 이 중에서 전담조직은 50인 미만 사업장에는 해당되지 않으며, 인력배치 역시 산업안전보건법령에 해당하지 않는 사업장은 의무 사항은 아니나, 50인 미만 사업장에서는 안전관리자 선임 적용 대상이 아니어왔기 때문에, 안전관리 인력을 중심으로 하는 체제 구축의 어려움을 보여주고 있다. 또한, 예산편성과 관련해서도 사업장의 현실적인 경제적 상황에 비해 적용하기 어려운 문제임을 제시하고 있다.



〈그림 III-8〉 안전보건 의무 중 중요한 항목

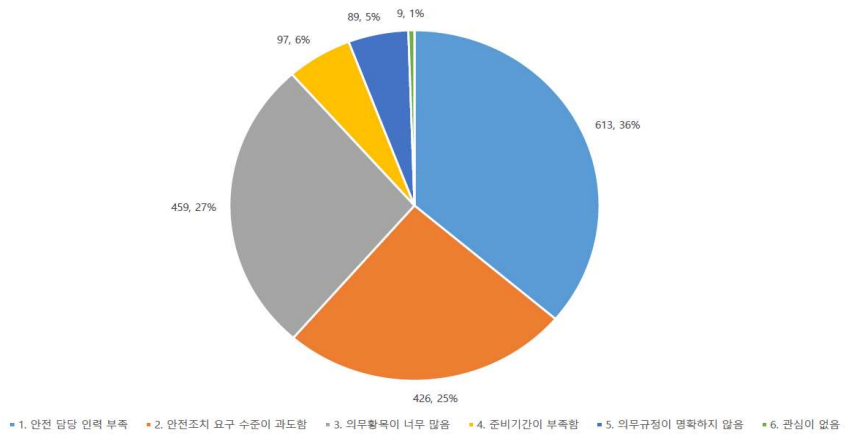
5. 안전보건 의무 중 준수하기 가장 어려운 것은 무엇입니까?



〈그림 Ⅲ-9〉 안전보건의무 중 준수가 어려움 항목

안전보건확보의무에 대해 그 준수가 어려운 이유로는 인력부족(36%), 의무 항목 과다(27%), 요구수준 과다(25%) 순으로 응답되었다. 이는 안전관리를 수행해야할 추가적인 인력배치(신규채용 또는 겸직 활용 등)에 대해 부담을 갖고 있으며, 자원 준비도가 그만큼 낮음을 추정할 수 있다.

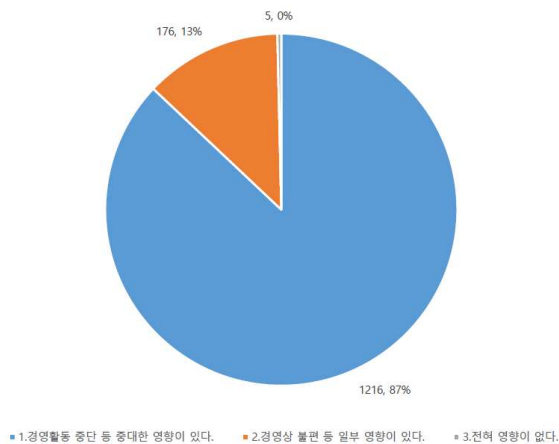
3-1. 중대법 상 의무준수가 어려운 이유는 무엇입니까?



〈그림 III-10〉 안전보건확보 의무 준수의 어려움

중대재해처벌법 위반 시 경영활동에 대해서는 거의 대부분이 중대한 영향을 미친다고 답하여(1,216개소, 87%), 안전보건확보 미준수에 따른 중대재해처벌법 처벌이 경영활동에 상당한 부담임으로 작용하고 있음을 확인하였다.

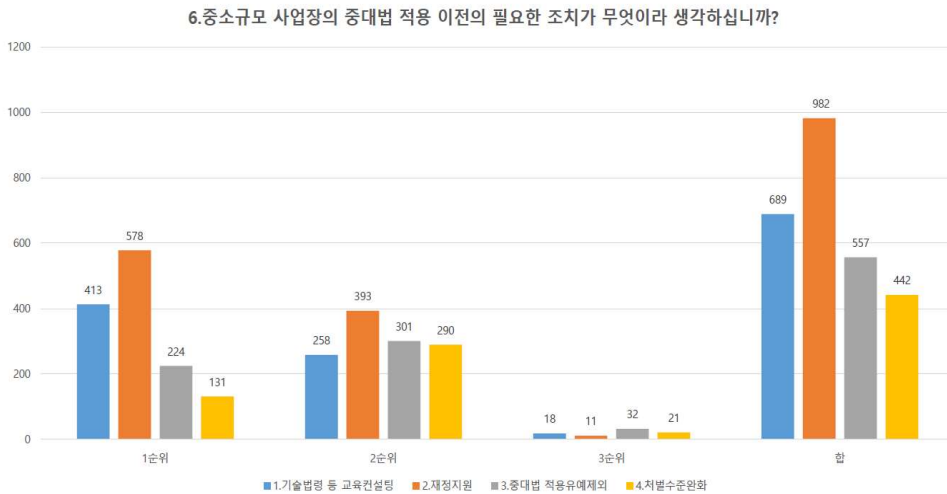
7. 중대법 위반으로 처벌될 경우, 귀사에 미치는 영향은 어떻습니까?



〈그림 III-11〉 중대재해처벌법 위반 시 영향

○ 안전보건확보 의무를 위한 지원 사항

이행 준수를 위해 재정지원(982개), 컨설팅(689개), 적용유예(557개) 등이 필요하다고 답변하여, 현실적으로 사업 현장의 안전보건경영체계 구축에 대한 재정적 여력, 기술적 전문성에 대한 부족함을 나타내고 있다.



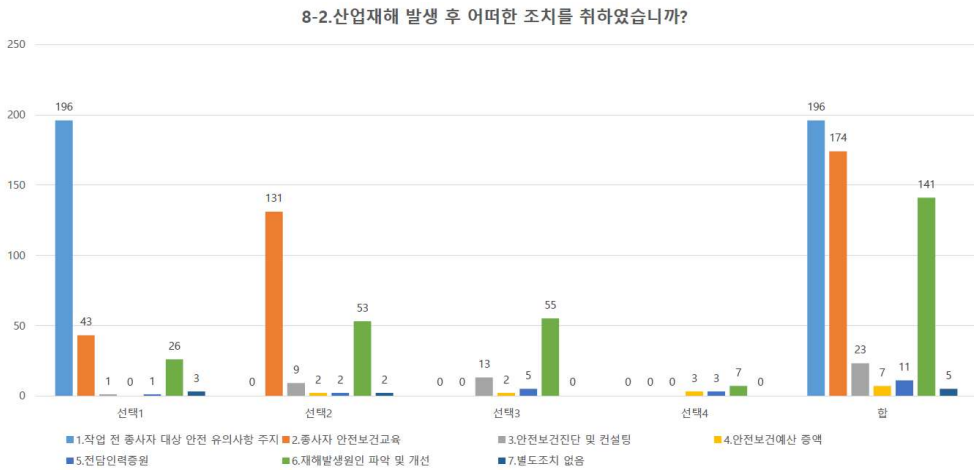
〈그림 III-12〉 안전보건확보 의무 이행을 위한 지원요구사항

(2) 사업장 안전관리활동

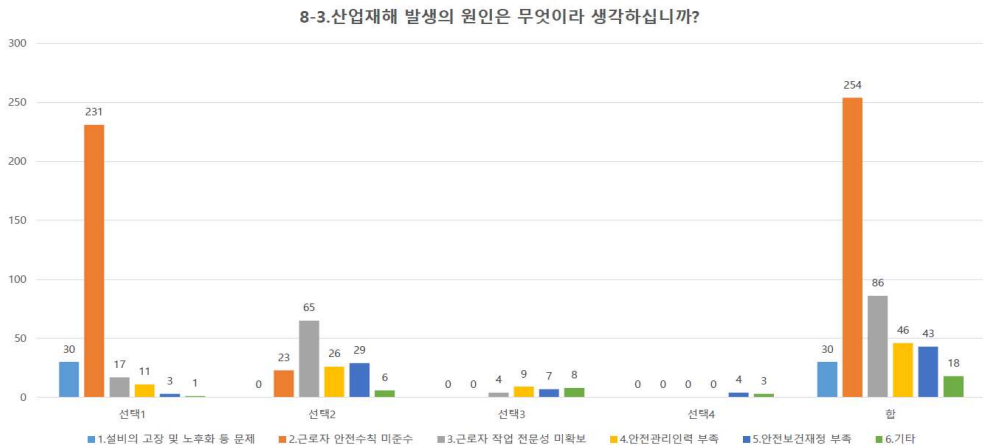
○ 중대재해 발생 원인 관련

사업장 안전관리활동 조사에 대해, 재발방지 활동에 대해서 대부분의 경영 책임자는 산업재해 사항에 대한 종사자 유의사항 주지(196개소) 및 교육(174개소) 등 실시 등 기본적인 재발방지조치를 수행하고 있었다. 한편, 사업주 및 경영책임자 중 상당수는 산재가 발생하는 원인이 근로자의 안전수칙 미준수(254개소) 때문이라고 생각하는 경향이 많았으며, 근로자 작업전문성 부족(86개소), 안전관리인력부족(46개소) 순서로 응답하였다. 이는 설비보다도 수

칙 또는 전문성의 부재에 대한 문제를 더 중요하게 인식한다는 점에서, 안전 보건관리체계 구축 상 규정과 안전인력 보강에 대한 필요성을 나타낸다고 볼 수 있다.



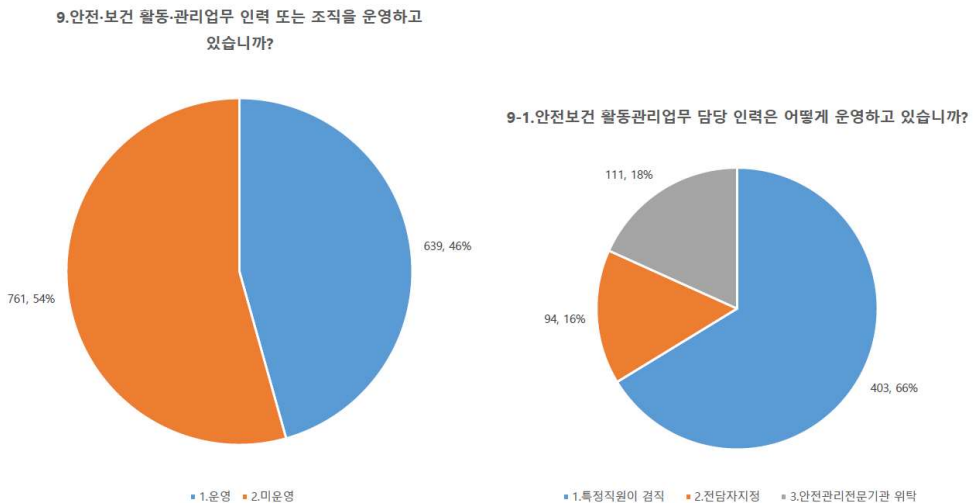
〈그림 Ⅲ-13〉 산업재해발생 이후 조치사항



〈그림 Ⅲ-14〉 산업재해 발생 원인

○ 조직 및 인력

안전인력 및 조직 사항(중대재해처벌법 시행령 제4조 제2호 및 제6호 관련)에 대해서 응답 기업 중 46%가 안전보건활동을 위한 인력 또는 조직을 운영 중이라고 답변하였으나, 이중 66%가 특정직원이 겸직하여 운영 중이라고 응답하여 전담으로 운영하는 사업장은 94개소로 전체 사업장 대비 약 6.5% 수준밖에 되지 않고 있다. 이는 앞서 중대재해처벌법 의무 이행 및 준수를 위해 인력이 필요하고 중요하다고 응답한 결과와는 반대로 현실적으로 인력운영이 어려움을 나타내고 있다.

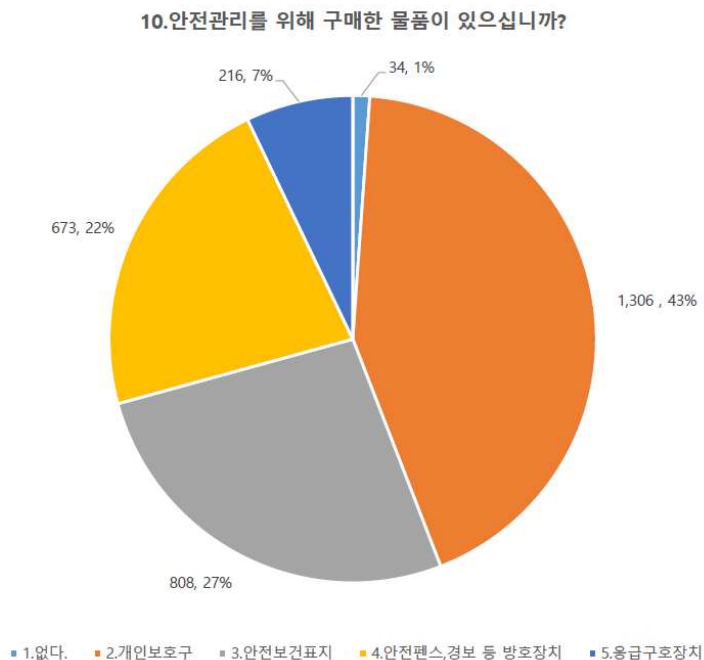


〈그림 III-15〉 안전보건관리 인력

○ 안전관리 투자

안전관리를 위한 투자사항(중대재해처벌법 시행령 제4조 제4호 관련)으로서 안전보건물품 현황을 간접적으로 응답받은 결과 대부분 기업(99%)이 안전관리 물품을 구매하여 활용(개인보호구 1,306개소, 안전보건표지 808개소

등)하고 있고 있었다. 이는 기본적인 적용하기 쉬운 물품 위주로는 경영책임자가 의무로 두고 있음을 의미하고 있으나, 보다 근본적인 보호장치인 안전펜스, 경보 등 비교적 고가의 방호장치 투자는 상대적으로 적음을 나타내고 있다.

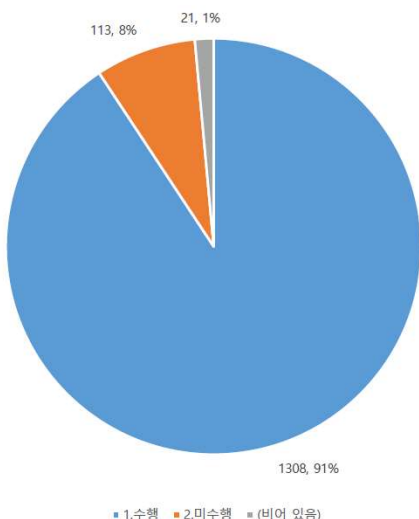


〈그림 III-16〉 안전보건물품 구매 경험

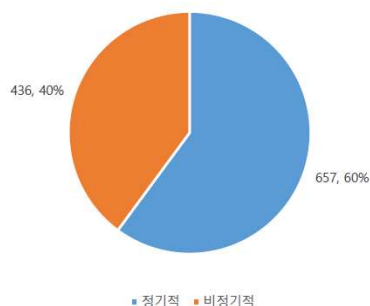
○ 인잔보건교육

안전보건교육(중대재해처벌법 시행령 제5조제2항 제4호 관련)은 산업안전보건법 상 의무사항이기도 하고, 대부분 기업에서 수행 중이라고 응답(91%)하였다. 이 중에서도 60%의 사업장에서는 정기적으로 안전보건교육을 수행 중이라고 응답하였다. 이는 다른 안전관계법령에서 규정하고 있는 바에 대해서는 기본적으로 수행력이 높은 제반사항을 보여주고 있다.

11.귀 사에서는 종사자 안전보건교육을 수행하십니까?



11.귀 사에서는 종사자 안전보건교육을 수행하십니까?(정기적/비정기적)

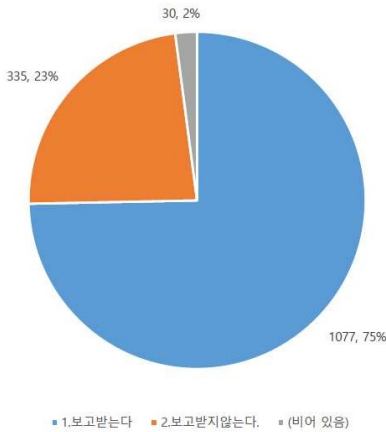


〈그림 III-17〉 안전보건교육 수행 여부

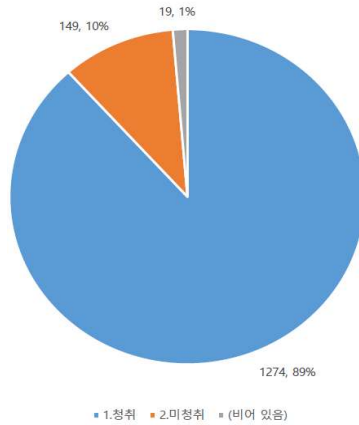
○ 경영책임자 보고 및 종사자 의견 청취

사업주 또는 경영책임자로서 관련 종사자에게 사업장 안전활동 관련 보고 (중대재해처벌법 시행령 제4조제3호, 제5조제2항 관련)를 받고 있다고 응답한 비율은 전체의 75%였고, 종사자로부터 안전보건 관련 의견을 청취하고 있다고 답변한 기업은 전체의 89%였다. 그러나 부가적으로 청취한다고 응답한 기업 중 정기적으로 의견을 청취하는 기업은 38% 수준으로 나타나, 이는 종사자로부터 의견을 청취하고는 있으나, 실제 수행과 관련한 보고체계는 청취 체계에 비해서는 활성화가 되어 있지 않음을 나타내고 있다.

14.귀하는 사업주 또는 경영책임자로서 안전 관련
종사자에게 사업장 안전활동에 대해
보고받으십니까?



12.귀사는 종사자로부터 안전보건의견을
청취하십니까?



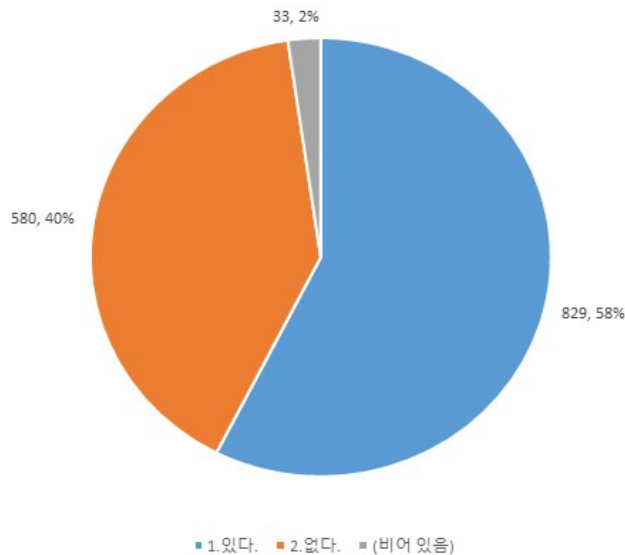
〈그림 III-18〉 활동보고 여부

〈그림 III-19〉 종사자 의견청취 여부

○ 비상대피 및 구호조치

비상대피 및 구호조치 등의 활동(중대재해처벌법 시행령 제4조제8호 관련)에 대해서는 응답 기업의 58%가 비상대피 및 구호조치 관련 매뉴얼도 갖추고 있다고 응답하고 있어, 다른 안전활동과 비교하여 사후처리에 대한 조치에 대해 수행력이 부족함을 나타내고 있다. 비상대피 또는 구호조치는 산업안전보건법에서 규정하고 있는 부분이 약하기 때문이라고도 볼 수 있으나, 다른 소방관련 법제에서도 규정하고 있기 때문에, 사업장의 특성과 장소를 점검하여 비상대피 및 구호조치에 대한 매뉴얼 작성을 지원할 필요가 있다.

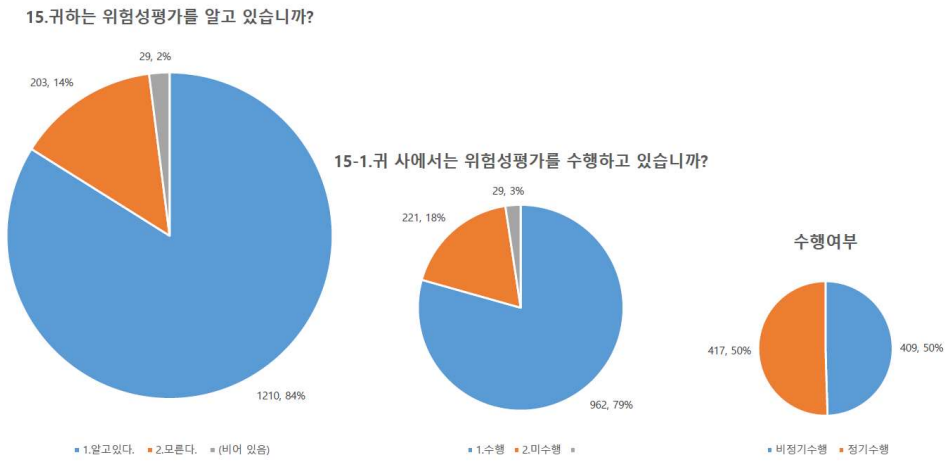
13.귀 사에는 비상대피와 구호조치 관련 매뉴얼이 있습니까?



〈그림 Ⅲ-20〉 비상대피 및 구호조치 등 매뉴얼

○ 위험성평가

마지막으로 유해위험요인 확인 및 개선과 관련(중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호 관련)한 위험성평가 시행 여부와 관련해서는 84%의 기업이 위험성평가에 대해 알고 있다고 답변하였으나, 알고 있다고 응답한 기업 중에서도 위험성평가를 실질적으로 수행하고 있는 기업은 전체 응답기업 중 67% 수준(1,442개 기업 중 962개)으로 나타났다.



〈그림 Ⅲ-21〉 위험성평가 수행 여부

3) 응답교차분석

앞서 설문분석은 인식 및 이행여부와 사업장 안전관리활동을 구분하여 수행함으로써, 두 요소 간의 연관관계를 분석하고, 두 개의 응답이 상충요소가 없는지에 대한 신뢰성을 확인하는 교차분석이 요구된다. 예를 들어, 중대재해처벌법 의무사항을 모두 준수하고 있다고 응답한 기업의 사업장 안전관리활동 수준을 살펴보는 연관관계 분석이나, 의무사항을 모두 준수하고 있다고 응답하였으나 사업장 안전관리활동 사항에 대해서는 아직 미운영이거나 미수행 중이라고 응답한 경우는 없는지 확인하는 과정을 이루어질 필요가 있다. 현재 설문항목에서는 중대재해처벌법 및 안전보건확보의무에 대한 인식도와 향후 안전보건확보의무 준수를 위한 준비상황 및 가능성 등에 대한 교차분석 결과 규모 및 업종에 따라 차이를 나타내는 연관관계 분석 시사점이 있었으며, 일부 중대재해처벌법 체계 구축여부와 사업장 안전관리활동 간 상충되는 부분도 확인하였다.

우선, 인식도 관련 문항 간 교차 분석 결과, [표 III-5]와 같이 중대법상 안전보건확보의무에 대해 명확하게 인식(2번 항목의 모두 알고 있다 응답 기업)하고 있는 기업(263개소) 기준으로, 이미 모두 갖춘 기업은 173개소이고⁹⁾, 내년 1.27 중대법 적용 시점 전까지 안전보건확보의무 준수를 위한 체계를 갖추 수 있는 기업은 233개소였다.

[표 III-5] 중대재해처벌법 관련 인식 및 확보의무 응답 분류(전체 산업)

① 중대법에 대해 알고 있는지?			② 안전보건확보의무들을 알고 있는지?			③ 중대법상 안전보건확보의무 준수를 위해 필요한 사항을 갖추었는지?			③-1 중대법 적용 전까지 안전보건확보의무 준수를 위한 체계를 갖추 수 있는지?		
모두 알고 있다	881	61.3%	모두 알고 있다	255	31.3%	이미 모두 갖추었다	169	66.3%	그렇다	53	94.6%
									그렇지 않다	3	5.4%

9) 알고 있으나 자세한 내용은 모른다고 응답한 기업에서도 이미 모두 갖추었다고 응답한 기업이 111개로 상충적으로 응답하고 있음을 볼 수 있다.

						준비중이다	83	32.8%	그렇다	58	75.3%			
									그렇지 않다	19	24.7%			
						준비하지 않고 있다	1	0.4%	그렇다	0	0.0%			
									그렇지 않다	1	100.0%			
						알고 있으나 자세한 내용은 모른다	551	67.5%	이미 모두 갖추었다	86	15.8%	그렇다	24	100.0%
												그렇지 않다	0	0.0%
			준비중이다	390	71.8%				그렇다	185	52.0%			
									그렇지 않다	171	48.0%			
			준비하지 않고 있다	67	12.3%				그렇다	67	95.7%			
									그렇지 않다	3	4.3%			
			전혀 알지 못한다	10	1.2%	이미 모두 갖추었다	1	10.0%	그렇다	1	100.0%			
									그렇지 않다	0	0.0%			
준비중이다	4	40.0%				그렇다	2	50.0%						
						그렇지 않다	2	50.0%						
준비하지 않고 있다	5	50.0%				그렇다	1	20.0%						
						그렇지 않다	4	80.0%						
합 계	881		합 계	816		합 계	806		합 계	594				
들어보았으나 자세한 내용은 모른다	539	37.5%	모두 알고 있다	8	1.6%	이미 모두 갖추었다	4	50.0%	그렇다	1	100.0%			
									그렇지 않다	0	0.0%			
						준비중이다	4	50.0%	그렇다	2	50.0%			
									그렇지 않다	2	50.0%			

						준비하지 않고 있다	0	0%	그렇다	0	#DI V/0 !
									그렇지 않다	0	#DI V/0 !
			알고 있으나 자세한 내용은 모른다	437	86.9%	이미 모두 갖추었다	25	5.8 %	그렇다	5	55.6%
									그렇지 않다	4	44.4%
						준비중이다	288	67.0%	그렇다	95	36.7%
									그렇지 않다	164	63.3%
						준비하지 않고 있다	117	27.2%	그렇다	12	10.8%
									그렇지 않다	99	89.2%
			전혀 알지 못한다	58	11.5%	이미 모두 갖추었다	0	0%	그렇다	0	-
									그렇지 않다	0	-
						준비중이다	27	27.4%	그렇다	1	5.9%
									그렇지 않다	16	94.1%
						준비하지 않고 있다	30	52.6%	그렇다	2	7.7%
									그렇지 않다	24	92.3%
합 계	539		합 계	503		합 계	495		합 계	427	
전혀 모른다	18	1.3%	모두 알고 있다	0	0%	이미 모두 갖추었다	0	-	그렇다	0	-
									그렇지 않다	0	-
						준비중이다	0	-	그렇다	0	-
									그렇지 않다	0	--
			알고 있으나 자세한 내용은 모른다	3	20.0%	이미 모두 갖추었다	0	0%	그렇다	0	-
									그렇지 않다	0	-
						준비중이다	2	66.7%	그렇다	0	0.0%
									그렇지 않다	2	100.0%
						준비하지 않고	1	33.	그렇다	0	0.0

					있다		3%			%
								그렇지 않다	1	100.0%
					이미 모두 갖추었다	1	9.1%	그렇다	0	0.0%
								그렇지 않다	1	100.0%
					준비중이다	0	0%	그렇다	0	-
								그렇지 않다	0	-
					준비하지 않고 있다	10	90.9%	그렇다	0	0.0%
								그렇지 않다	5	100.0%
합 계	18		합 계	15	합 계	14		합 계	9	
총합	1438			1334		1315			1030	

이를 규모별로 분석해보면, 기업 규모별로 보면 20인 미만 기업의 경우([표 III-6]), 20인 이상 기업([표 III-7])보다 내년까지 안전보건확보의무준수 체계 구축 가능성이 낮음을 살펴볼 수 있다. 예를 들어, 중대재해처벌법을 모두 알고, 안전확보의무들에 대해 일부 알고 있으며, 현재 준비 중인 기업 중, 20인 미만 기업은 50% 정도가 내년까지 체계 구축이 어렵다고 응답했으나, 20인 이상 기업은 44% 정도로 차이가 나타났다.

[표 III-6] 중대재해처벌법 관련 인식 및 확보의무 응답 분류(20인 미만)

① 중대법에 대해 알고 있는지?			② 안전보건확보의무들을 알고 있는지?			③ 중대법상 안전보건확보의무 준수를 위해 필요한 사항을 갖추었는지?			③-1 중대법 적용 전까지 안전보건확보의무 준수를 위한 체계를 갖출 수 있는지?		
모두 알고 있다	657	57.3%	모두 알고 있다	167	27.5%	이미 모두 갖추었다	110	66.7%	그렇다	33	94.3%
									그렇지 않다	2	5.7%
						준비중이다	54	32.7%	그렇다	33	67.3%
									그렇지 않다	16	32.7%

						준비하지 않고 있다	1	0.6 %	그렇다	0	0.0 %
									그렇지 않다	1	100.0 %
			알고 있으나 자세한 내용은 모른다	430	70.8 %	이미 모두 갖추었다	65	15.4 %	그렇다	17	100.0 %
									그렇지 않다	0	0.0 %
						준비중이다	299	70.7 %	그렇다	137	50.4 %
									그렇지 않다	135	49.6 %
						준비하지 않고 있다	59	13.9 %	그렇다	3	5.9 %
									그렇지 않다	48	94.1 %
			전혀 알지 못한다	10	1.6 %	이미 모두 갖추었다	1	10.0 %	그렇다	1	100.0 %
									그렇지 않다	0	0.0 %
						준비중이다	4	40.0 %	그렇다	2	50.0 %
									그렇지 않다	2	50.0 %
						준비하지 않고 있다	5	50.0 %	그렇다	1	20.0 %
									그렇지 않다	4	80.0 %
합 계	657		합 계	607		합 계	598		합 계	435	
들어보았 나 자세한 내용은 모른다	472	41.2 %	모두 알고 있다	6	1.4 %	이미 모두 갖추었다	6	60.0 %	그렇다	2	100.0 %
									그렇지 않다	0	0.0 %
						준비중이다	4	40.0 %	그렇다	2	50.0 %
									그렇지 않다	2	50.0 %
						준비하지 않고 있다	0	0%	그렇다	0	#DIV/0 !
									그렇지 않다	0	#DIV/0 %

1

								그렇지 않다	1	100.0%	
					준비중이다	0	0%	그렇다	0	-	
								그렇지 않다	0	-	
					준비하지 않고 있다	10	90.9%	그렇다	0	0.0%	
그렇지 않다	5	100.0%									
합 계	17		합 계	15		합 계	14		합 계	9	
총합	1146			1064			1050			824	

[표 III-7] 중대재해처벌법 관련 인식 및 확보의무 응답 분류(20인 이상)

① 중대법에 대해 알고 있는지?			② 안전보건확보의무들을 알고 있는지?			③ 중대법상 안전보건확보의무 준수를 위해 필요한 사항을 갖추었는지?			③-1 중대법 적용 전까지 안전보건확보의무 준수를 위한 체계를 갖출 수 있는지?		
모두 알고 있다	224	76.7%	모두 알고 있다	88	42.1%	이미 모두 갖추었다	59	67.0%	그렇다	22	95.7%
									그렇지 않다	1	4.3%
						준비중이다	29	33.0%	그렇다	25	89.3%
									그렇지 않다	3	10.7%
						준비하지 않고 있다	0	0%	그렇다	0	-
									그렇지 않다	0	-
			알고 있으나 자세한 내용은 모른다	121	57.9%	이미 모두 갖추었다	21	17.5%	그렇다	7	100.0%
									그렇지 않다	0	0.0%
						준비중이다	91	75.8%	그렇다	48	55.8%
									그렇지 않다	38	44.2%
						준비하지 않고 있다	8	6.7%	그렇다	0	0.0%
									그렇지 않다	5	100.0%
			전혀 알지	0	0%	이미 모두	0	-	그렇다	0	-

						갖추었다			그렇지 않다	0	-
						준비중이다	0	-	그렇다	0	-
									그렇지 않다	0	-
						준비하지 않고 있다	0	-	그렇다	0	-
									그렇지 않다	0	-
합 계	224		합 계	209		합 계	208		합 계	149	
들어보았으나 자세한 내용은 모른다	67	22.9%	모두 알고 있다	2	3.3%	이미 모두 갖추었다	2	100.0%	그렇다	1	100.0%
									그렇지 않다	0	0.0%
						준비중이다	0	0	그렇다	0	-
									그렇지 않다	0	-
						준비하지 않고 있다	0	0	그렇다	0	0.0%
									그렇지 않다	0	0.0%
			알고 있으나 자세한 내용은 모른다	54	88.5%	이미 모두 갖추었다	4	7.4%	그렇다	2	100.0%
									그렇지 않다	0	0.0%
						준비중이다	40	74.1%	그렇다	7	18.9%
									그렇지 않다	30	81.1%
						준비하지 않고 있다	10	18.5%	그렇다	2	25.0%
									그렇지 않다	6	75.0%
			전혀 알지 못한다	5	8.2%	이미 모두 갖추었다	0	0%	그렇다	0	0.0%
									그렇지 않다	0	0.0%
						준비중이다	4	80.0%	그렇다	1	50.0%
									그렇지 않다	1	50.0%
						준비하지 않고 있다	1	20.0%	그렇다	0	0.0%
									그렇지 않다	1	100.0%
합 계	67		합 계	61		합 계	61		합 계	51	
전혀 모른다	0	0.3	모두	0	-	이미 모두	0	-	그렇다	0	-

		%	알고 있다			갖추었다			그렇지 않다	0	-
						준비중이다	0	-	그렇다	0	-
						준비하지 않고 있다	0	-	그렇지 않다	0	-
			알고 있으나 자세한 내용은 모른다	0	-	이미 모두 갖추었다	0	-	그렇다	0	-
						준비중이다	0	-	그렇지 않다	0	-
						준비하지 않고 있다	0	-	그렇다	0	-
			전혀 알지 못한다	0	-	이미 모두 갖추었다	0	-	그렇지 않다	0	-
						준비중이다	0	-	그렇다	0	-
						준비하지 않고 있다	0	-	그렇지 않다	0	-
			합 계	0		합 계	0		합 계	0	
			총합	29 2		270		269		200	

안전보건확보 의무 정도에 따라서 현재 안전보건활동 정도도 비교해보았다. 특히, 이미 모두 갖춘 기업이나 현재 준비하고 있는 기업의 안전보건활동 정도를 분석하여, 실제 그 수준을 확인하고자 하였다. [표 III-8]을 살펴보면, 현재 안전보건인력 운영(9번)과 관련해서 이미 모두 갖춘 기업 중에서도 약 20% 이상이 운영을 하지 않고 있음이 나타났다. 또한, 현재 준비하고 있는 기업 역시 안전보건인력 운영(9번)과 비상대피 및 조치(13번) 의무사항에 대해 40% 이상 현재 조치하고 있지 못함을 확인하였다. 특히, 이미 모두 갖추었다고 응답했음에도 현재 중대재해처벌법 상 안전보건확보 의무 조치를 제대로 갖추지 못했다는 점에서 일부 응답이 상충됨을 살펴볼 수 있다.

[표 III-8] 안전보건확보 의무 정도와 안전보건활동 정도의 비교

		이미 모두 갖추었다	현재 준비하고 있다	준비하지 않고 있다
8번 산업재해 유무	있다	53	160	4
		16.8%	19.0%	20.0%
	없다	263	681	16
		83.2%	81.0%	80.0%
	합계	316	841	20
9번 안전관리 인력 운영	운영	246	358	30
		78.6%	43.4%	12.3%
	미운영	67	467	213
		21.4%	56.6%	87.7%
	합계	313	825	243
11번 안전보건 교육	수행	306	782	207
		97.1%	93.2%	82.5%
	미수행	9	57	44
		2.9%	6.8%	17.5%
	합계	315	839	251
12번 종사자 의견청취	청취	308	766	188
		97.5%	91.3%	74.6%
	미청취	8	73	64
		2.5%	8.7%	25.4%
	합계	316	839	252
13번 비상대피 및 조치	있다	271	492	61
		86.3%	59.5%	24.2%
	없다	43	335	191
		13.7%	40.5%	75.8%
	합계	314	827	252
14번 경영자 보고	받는다	297	659	110
		94.6%	79.2%	44.0%
	받지 않는다	17	173	140
		5.4%	20.8%	56.0%
	합계	314	832	250
15번 위험성 평가	수행	287	560	123
		94.4%	74.9%	60.6%
	미수행	17	188	80
		5.6%	25.1%	39.4%
	합계	304	748	203

* 9~15번 중 음영처리는 20% 이상 응답 항목

다음으로 업종별 안전보건활동 정도를 [표 III-9]에서 살펴보면, 안전보건인력 운영(9번)과 관련하여 가장 취약함을 보여주고 있다. 특히, 건설업의 경우는 약 66.2%가 현재 안전보건인력을 운영하지 못하고 있다고 응답하였다. 기타 산업 역시 54.1%로 절반 이상이 미운영으로 응답하였고, 제조와 도소매서비스보건 역시 35%를 상회하였다. 또한, 비상대피 및 조치(13번) 사항 역시 전 업종에서 20% 이상의 업체가 현재 수행하지 못하고 있으며, 건설업은 48.8%로 약 절반 이상이 조치하지 못하고 있다¹⁰⁾. 경영자 보고(14번)도 건설업과 기타 업종에서 어려움을 나타내고 있으며, 위험성평가(15번) 역시 20% 이상 제조, 건설, 도소매서비스보건 업종에서 미수행되고 있음을 확인할 수 있다. 전체적으로 건설업종에서 안전보건교육(11번)과 종사자의견청취(12번)를 제외하고는 현재 안전보건확보의무가 제대로 이행되지 못함을 볼 수 있다.

10) 이는 소규모 사업장의 경우, 건설현장이 본인 소유가 아니기 때문도 있을 것이다.

[표 III-9] 업종별 안전보건활동 정도의 비교

		제조	건설	도소매 서비스보건	기타
8번 산업재해 유무	있다	149	99	4	6
		33.9%	12.1%	5.8%	7.1%
	없다	291	719	65	79
		66.1%	87.9%	94.2%	92.9%
	합계	440	818	69	85
9번 안전관리 인력 운영	운영	279	269	43	39
		64.3%	33.8%	62.3%	45.9%
	미운영	155	526	26	46
		35.7%	66.2%	37.7%	54.1%
	합계	434	795	69	85
11번 안전보건 교육	수행	428	724	66	73
		97.3%	89.1%	98.5%	88.0%
	미수행	12	89	1	10
		2.7%	10.9%	1.5%	12.0%
	합계	440	813	67	83
12번 종사자 의견청취	청취	406	709	63	78
		92.1%	87.0%	94.0%	95.1%
	미청취	35	106	4	4
		7.9%	13.0%	6.0%	4.9%
	합계	441	815	67	82
13번 비상대피 및 조치	있다	291	414	45	65
		67.4%	51.2%	67.2%	78.3%
	없다	141	395	22	18
		32.6%	48.8%	32.8%	21.7%
	합계	432	809	67	83
14번 경영자 보고	받는다	353	591	57	60
		80.6%	73.4%	83.8%	72.3%
	받지 않는다	85	214	11	23
		19.4%	26.6%	16.2%	27.7%
	합계	438	805	68	83
15번 위험성 평가	수행	322	551	39	56
		79.5%	76.1%	70.9%	82.4%
	미수행	83	173	16	12
		20.5%	23.9%	29.1%	17.6%
	합계	405	724	55	68

* 9~15번 중 음영처리는 20% 이상 응답 항목

마지막 규모별로 [표 Ⅲ-10]에서 살펴보면, 응답 기업 중 20인 이상 사업장에서 산재 경험이 많았으나¹¹⁾, 안전보건활동 여부는 20인 미만에서 취약함을 볼 수 있다. 안전관리인력(9번)에서는 20인 미만에서 절반 이상이 현재 불가능하였고, 특히 10인 미만 사업장은 66.3%가 현재 운영하지 못하고 있었다. 또한, 비상대피 및 조치(13번), 경영자보고(14번), 위험성평가(15번) 등 안전보건교육과 종사자의견청취 외에 대부분 안전보건확보 의무를 아직 구축하지 못하고 있다고 나타났다.

11) 실제 산업재해통계(산재보상승인기준, 2-21년)를 살펴보면 업무상사고재해율 기준 5인 미만 1.06(33,934명), 5~9인 0.60(14,564명), 10~19인 0.55(14,453명), 20~29인 0.50(7,917명), 30~49인 0.44(7,848명)로 규모가 커질수록 낮아짐을 볼 수 있다.

[표 Ⅲ-10] 규모별 안전보건활동 정도의 비교

		5~9인	10~19인	20~29인	30~49인
8번 산업재해 유무	있다	78	73	54	55
		10.3%	18.9%	35.3%	40.7%
	없다	678	314	99	80
		89.7%	81.1%	64.7%	59.3%
	합계	756	387	153	135
9번 안전관리 인력 운영	운영	247	183	107	102
		33.7%	47.9%	70.4%	77.3%
	미운영	487	199	45	30
		66.3%	52.1%	29.6%	22.7%
	합계	734	382	152	132
11번 안전보건 교육	수행	666	363	148	131
		88.4%	95.0%	96.7%	98.5%
	미수행	87	19	5	2
		11.6%	5.0%	3.3%	1.5%
	합계	753	382	153	133
12번 종사자 의견청취	청취	642	357	149	126
		85.3%	93.2%	97.4%	94.0%
	미청취	111	26	4	8
		14.7%	6.8%	2.6%	6.0%
	합계	753	383	153	134
13번 비상대피 및 조치	있다	386	234	108	101
		51.5%	62.4%	71.5%	75.9%
	없다	364	141	43	32
		48.5%	37.6%	28.5%	24.1%
	합계	750	375	151	133
14번 경영자 보고	받는다	527	308	122	120
		70.6%	81.5%	79.7%	88.9%
	받지 않는다	219	70	31	15
		29.4%	18.5%	20.3%	11.1%
	합계	746	378	153	135
15번 위험성 평가	수행	469	273	120	117
		71.2%	82.2%	83.3%	88.6%
	미수행	190	59	24	15
		28.8%	17.8%	16.7%	11.4%
	합계	659	332	144	132

* 9~15번 중 음영처리는 20% 이상 응답 항목

3. FGI 결과

50인 미만 소규모 사업장을 대상으로 제조 및 건설업종 위주로 중대재해처벌법 의무사항과 내년도 중대재해처벌법 시행 준비 정도에 대해 사업주 FGI를 수행하였다. 제조업은 울산, 김해, 창원 소재의 자동차 부품의 금형과 제조 및 사출성형 업체를 대상으로 7개소, 부산과 평택 소재의 전문건설업체 9개소 사업주와 인터뷰를 수행하였다.

《 50인 미만 소규모 사업장 중대법 적용 관련 FGI 개요 》

- 목적 : 중대재해처벌법 인식 및 도입 시 영향 파악
- 주요 질의 : 중대법에 대한 인식도, 적용 효과, 준비상황 및 적용가능성 등
- 일시 및 장소 : '23.3~4월 중 / 수도권 및 지역(부산, 울산, 경남, 경기 등)

업 종	일 시	지 역	업체 및 현장
제 조	2023.3.24.	창원, 진주	금형(3개), 10~19명, 사출(1개), 30~49명
	2023.4.6	울산	금형(3개), 20~30명
건 설	2023.3.16	평택	철골(2개), 장비(1개), 50인 미만*
	2023.3.29.	부산	해체(2개), 철골(1개) 10인 미만**
	2023.4.12	부산, 창원	해체(1개), 전기공사(2개) 10인 미만

* 건설분야는 상시 근로자 파악이 제대로 안되나 50인 미만 사업장은 확실

** 10인 미만 사업장은 사무직(행정, 계약 담당으로 사무실 상시 거주) 포함

인터뷰 과정에서 경영책임자 및 사업주 등에 대해 면담한 기본 내용은 설문내용을 중심으로 다음과 같이 진행하였다.

- 설문항목
- 중대재해처벌법에 대한 소견
- 안전관리에 대한 실질적인 어려움
- 처벌(형벌, 벌금)의 적절성
- 재해가 일어나는 이유
- 사업장에서 재해가 일어날 가능성

인터뷰를 살펴보면, 50인 미만 사업장에서는 산업안전보건법 상에서도 적용제외되었던 안전보건관리체제나 체계와 관련된 사항을 지키기에는, 인적, 금전적, 시간적으로 모두 여력이 없다는 입장이었다. 특히, 구체적인 조항이 없어 안전관리를 제대로 준수하는지 확인하는데 어려움이 존재하며, 사업주가 이런 법 조항을 지키기에는 실질적으로 안전관리 인력을 필요하지만, 실제 인력 시장에서 안전관리자를 수급하기 어려운 점을 강조하였다. 무엇보다 안전관리활동을 인정받기 위해서는 관련 서류 등 행정 절차가 수반되어야 하는데, 소규모 사업장의 인력으로는 그런 사무나 행정을 볼 수 있는 여력이 없거나 안전관리자도 현장 능력 외에 이런 업무까지 모두 실행하기에는 무리가 따른다는 의견이 대다수였다.

따라서 소규모 사업장에서는 정확한 지시와 이를 실현할 수 있는 자원이 없는 한, 현재의 포괄적 규정의 법을 따라가기는 어려우며, 중대재해가 발생할 경우, 중대재해에 대해 책임을 갖는 것은 인정하나, 현재의 형사수사 수준과 처벌조항으로는 경영 상의 문제가 크며, 폐업까지 고려할 수밖에 없다는 입장이 많았다. 폐업을 할 경우, 직원은 물론 피해자에 대한 배상 등도 현실적으로 어렵다는 점에서 소규모 사업장에 대한 처벌에 대해서는 일부 지원책과 함께 이루어지는 것이 적합하다는 의견도 있었다.

〈주요의견〉

■ 인식도 관련

- 시행목적은 이해하고 있으나 어떤 경우 처벌받는지에 대해 인식하지 못하고 있음
- 중대재해처벌법상 안전보건확보의무 준수를 위한 구체적인 방식을 알려줄 필요
- 처벌이 과도한 측면이 있으며 근로자의 책임도 살펴볼 필요
- 현재 벌금, 양벌조항, 손해배상 제도에 있어서 소규모 사업장은 폐업을 고려

■ 적용 준비 상황

- 표면적으로 적힌 내용은 최대한 준수하려고 수행 중이나, 제대로 했는지 판단이 안되기는 하며, 재해발생을 해도 처벌을 받지 않는 수준인지 역시 판단하기 어려움
- 현장에서 지속적으로 체계 구축과 운영에 대한 증빙을 갖추도록 노력하고 있으나, 행정손실이 많이 발생함

■ 준수하기 어려운 의무

- 중대재해처벌법의 이행 수준에 대한 완성도를 알기 어려움
- 안전관리 전문인력을 채용하고 싶어도 지원자가 없거나 적격자가 없음. 채용하여도 이직이 많은 특징으로 인수인계도 어렵고 지속적으로 관리하기 어려움. 안전관리 검직이나 업무전환은 생산직이 꺼려하여 지시하기도 어려움.
- 소규모 사업장은 행정문서 작업을 할 만한 사람이 없음(안전관리를 행정으로 접근하는 사업주의 시각을 볼 수 있음). 계약 관리 직원만으로도 벅차며, 현장업무와 문서업무를 동시에 수행하는 적격자를 구하기 어려움
- 비용과 시간을 들여 안전관리를 함에도, 안전관리를 안 한 기업은 처벌받지 않은 모럴 해저드 문제로 인한 동기부여 저하
- (건설업) 현장이 매번 달라지며, 여러 사업장이 동시에 업무가 돌아가기 때문에 사업주가 모두 관리하기 어려움
- (건설업) 일용직에 대한 능력이나 안전인식 차이가 너무 많이 나기 때문에, 안전보건관리 인력을 정규직으로 채용할 경우 비용을 감당하기 부담스러움. 중대재해처벌법을 지킬만한 인력을 선발하는 것만으로도 많은 비용이 소모됨

■ 지원이 필요한 사항

- 개인보호구나 장비 구매 시 부속방호장치가 아닌 한, 정보를 직접 찾아 구매할 능력이 없거나 구매할 비용 여력이 없음
- (건설업) 발주자로부터 안전관리 비용예산을 따로 받거나, 발주자 의무에 안전관리인력 제공까지 해주지 않는 한 소규모 건설공사에서는 안전관리가 어려움. 한 명을 고용해도 2~3개의 작업장이 동시에 진행될 경우, 안전관리 인력 운용계획을 수립하기 어렵고 업무 부담이 가중됨(감리업체가 사업장 안전 책임자임에도 책임은 시공사업주가 져야 함)
- (건설업) 건설공사는 발주, 시공, 장비대여 등 관계자가 많음에도, 계약 관계인 원청(시공사)에게만 모든 책임을 지게하는 것은 형평성이 없어 보임

4. 소결

1) 설문결과 정리

설문조사를 통해 도출된 결과를 정리하면 아래의 [표 III-11]과 같이 그 현황과 정책방향을 고려할 수 있다. 현재 필요성과 중요성에 비해, 규제대상도 아니면서 지원도 되고 있지 않은 안전관리 인력 운영을 중심으로, 다른 안전보건관리체계 구축에 대해 지원과 규제에 대한 양방향 정책이 필요하다.

[표 III-11] 소규모 사업장에 대한 중대재해처벌법 실효성 검토

문항		응답	현황	정책방향
9번 안전관리 인력 운영	운영	639	• 안전관리 인력 운영 어려움 • 중대재해처벌법 시행령 제4조 제2호 및 제6호가 산업안전보건법에 따라 50인 미만 사업장에 해당되지 않는다 하더라도, 현장 안전관리를 위해서는 반드시 필요한 사항임 • 중대재해처벌법 시행령 제4조 제4호 제가목에 필요한 인력에 대한 예산을 확보하라고 하였지만, 통상 이 필요한 인력이 50인 이상 사업장에서는 제6호를 의미했다는 점에서, 소규모 사업장은 이 인력과 예산에 대한 구체적인 정의가 부족함 • 안전관리자에 준하는 자에 대한 요구사항의 정의가 필요하며, 안전관리자 수급과 겸직에 대한 교육 등 제반사항 마련이 필요함	• 지원 • 규제
		44%		
	미운영	751		
		52%		
	합계	1,390		
11번 안전보건 교육	수행	1,308	• 안전보건교육 이수율은 높음 • 실질적인 소규모 사업장 안전보건 지원을 높일 필요가 있음 • 안전보건교육 강사나 콘텐츠 등에 대한 지원이 필요함	• 지원
		91%		
	미수행	113		
		8%		
	합계	1,421		

문항		응답	현황	정책방향
12번 종사자 의견청취	청취	1,274	• 종사자 의견청취는 높음 • 의견을 주기적으로 청취하고, 이를 반영하는 과정이나, 의견제안 종사자에게 보상을 주는 등의 활동이 요구됨	• 지원
		89%		
	미청취	149		
		10%		
	합계	1,423		
13번 비상대피 및 조치	있다	829	• 상대적으로 조치 비율이 낮음 • 안전관계법령에 따라 비상대책 및 구조조치 등에 대한 사업장 교육 및 물품 지원이 요구됨	• 규제
		58%		
	없다	580		
		40%		
	합계	1,409		
14번 경영자 보고	받는다	1,077	• 경영자 보고가 이루어지지 않는 사업장이 아직까지 많음 • 보고와 그 이후 확인 및 개선조치 등이 이루어질 수 있는 체계 마련 필요	• 규제
		75%		
	받지 않는다	335		
		23%		
	합계	1,412		
15번 위험성 평가	수행	962	• 위험성평가 미수행 기관이 수행할 수 있는 교육이나 지원책 마련 필요 • 중대재해처벌법 시행령 제4조제3호는 필수적인 사항으로 주기적이고 정기적인 위험성평가를 수행할 수 있는 방안 필요	• 지원 • 규제
		67%		
	미수행	424		
		29%		
	합계	1,386		

* 비율은 전체 사업장 1,442개를 기준으로 산출

2) 소규모 사업장 현황 분석

소규모 사업장에서 안전보건확보 의무를 모두 갖춘 기업은 312개로 약 22%였으나, 이미 모두 갖추었다고 대답한 기업임에도 불구하고 안전관리인력 운영을 제대로 하지 못한 기업이 67개소로 약 20%일 정도로 실제 안전보건활동과 비교하면, 246개여소로 약 17%의 사업장만이 현재 안전보건확보의

무 체계를 갖추었다고 집계되었다. 또한, 앞서 설문분석에서 규모별로 살펴보면, 20인 미만 사업장에서는 2개 항목(안전관리인력 운영, 비상대피 및 조치), 10인 미만 사업장에서는 4개 항목(안전관리인력 운영, 비상대피 및 조치, 경영자보고, 위험성평가)이 현재 제대로 준비되어 있지 않음을 확인하였다. 이에 대해, FGI를 통해 파악해보면, 안전보건확보의무에 대한 적절성과 방법을 제대로 이해하기 어렵고, 명확하지 않아 소규모 사업장에서 표면적으로 대응만할 뿐, 실질적인 수준은 높지 않다는 의견이 많았다.

정리하면, 표면적 대응에 대해 적절성을 확인해주고, 이를 지속적으로 수행할 수 있는 기반을 제공해주지 않는 한 사업장의 실질적 대응은 어렵다는 의견이 대다수였다. 특히, 안전관리자의 필요성에 대해 많이 논하였는데, 적격자를 소규모 사업장이 고용하기도 어렵거니와 비용적으로 부담이 일어나는 점, 그리고 건설현장에서는 소규모 시공업자가 현장이 여러 장소일 경우, 순회 점검으로 현장을 점검할 수는 있지만 그 효과가 불확실하며, 각 현장마다 안전관리자를 두는 것은 현실적으로 어렵다는 의견이었다.

(2) 의무사항 이행과 재해발생 시 처벌 간의 효과 미비

설문과 인터뷰 결과를 비교해보면, 중대재해처벌법과 관련된 사항의 의무가 어렵더라도, 법 이행에 있어서는 노력을 기울이고 완비를 하겠지만, 결국, 이 의무사항을 이행하는 것과 중대재해가 일어나서 수사와 재판을 받는 것은 다른 차원이라는 사업주(경영책임자)의 인식을 이해할 필요가 있다. 즉, 현재 준비하고 있는 기업이 많거나 내년에 완비 가능성이 상대적으로 기업에 높게 나온 것도 취지는 이해하나 처벌 수준 등이 과도한 측면이 있다는 의견이다.

또한, 처벌에 대한 공포소구로 인해 경영책임자가 일시적으로 중대재해처벌법 시행 사항과 관련한 관심은 높아지겠지만, 추후 처벌과정에서 중소기업 사업장은 형벌 이외에도, 벌금과 손해배상으로 인해 폐업을 고려해봐야 한다는 점도 정책적으로 고려해봐야 할 사항이다. 제조업과 같이 자산이 있는 기업은 일부 버틸 여력이 있을 수 있으나, 건설업과 같이 인력 위주로 장비를

대여하는 업종에 대해서는 사업의 영속성을 보장하기는 어려운 실정이다.

(3) 소규모 사업장의 안전보건관리체계 구축 대책

현재 소규모 사업장에서 안전보건확보의무에 대해 제대로 대응하지 못하는 상황에서 중대재해처벌법 적용은 소규모 사업장에게 급작스런 정책으로 인식되고 있다. 즉, 이미 구축된 환경 내에서 사업장에 제대로 된 지원 없이 중대재해처벌법을 강제하는 것은 적절치 않으며, 구축 능력을 가질 수 있도록 법적 규제를 보완하고, 기술적, 재정적으로 소규모 사업장을 지원하는 대책 마련이 필요하다.

IV. 결론

.....

IV. 결론

1. 소규모 사업장의 중대재해처벌법 적용 여건

50인(억) 미만 소규모 사업장에 대한 중대재해처벌법 인식도 및 적용 준비 상황 등에 대한 실태조사와 심층 인터뷰 결과, [표 IV-1]과 같이 상당수의 사업주 및 경영책임자가 중대재해처벌법상 안전보건확보의무에 대한 이해도가 낮고 안전보건관리체계 구축 여력이 부족한 상황으로 나타났다.

이러한 여건 하에서 안전보건관리체계 구축을 위한 컨설팅 및 교육 등의 지원을 받지 못한 기업이 상당수인 상황에서 내년 1월 27일 법 적용을 앞두고 있는 점, 50인(억) 미만 기업의 대다수가 경영책임자가 대표인 상황에서 사업 전반을 직접 운영·관리하는 대표가 중대법 위반으로 구속될 경우 폐업도 우려하는 점 등 현장의 상황과 분위기를 확인하였다.

[표 IV-1] 소규모 사업장의 중대재해처벌법 적용 관련 현장 실태

구분	주요 내용
실태조사	• 중대재해처벌법 인식 및 이행 여부 - 75% 이상의 기업은 현재 중대재해처벌법에 대한 규정에 대한 이해가 더 필요한 상태로 확인(18%만이 이해하고 있다고 응답) - 아직까지 준비 중(847개 기업, 59%)이거나 준비 하지 못한 기업(255개 기업, 18%)이 약 77%를 차지 - 현재 준비하고 있거나 준비하지 못한 기업들을 대상으로 내년 시행(2024년 1월 27일) 이전까지 중대재해처벌법 상 안전보건 의무 사항을 갖춘 안전보건관리체계를 갖출 수 있는지에 대해서는 대부분이 갖추기 어렵다고 응답(606개소, 61%) • 안전보건확보의무 중 가장 중요한 사항 - 유해위험요인확인(490개), 재발방지(468개), 인력배치(372개) 순 • 안전보건확보의무에 대해 그 준수가 어려운 이유 - 인력부족(36%), 의무항목 과다(27%), 요구수준 과도(25%) 순

구분	주요 내용
	• 이행 준수를 위해 필요한 조치 - 재정지원(982개), 컨설팅(689개), 적용유예(557개) 등이 필요
인터뷰	• 현장 실태 - 중대법 위반에 따른 대표자 구속 시 폐업 등 경영상 우려가 큼 - 중대법 컨설팅이나 교육을 받지 못하고 법 적용에 대비해야 하는 상황 - 중대법상 의무 등 대한 인식 부족, 별도로 준비하는 사항도 없음 - 안전보건 인력 채용 여력이 없고, 구인도 어려운 상황 - 처벌 및 규제가 있다면 그에 상응한 지원도 병행되어야 할 것 등 • 지원 방향 - 당장에는 유예기간을 연장하고, 안전보건관리체계 구축완비 지원 - 공동안전관리제도를 도입하고 운영 비용 지원 - 장기적으로 양질의 안전관리인력이 충분히 공급될 수 있도록 인력양성

2. 소규모 사업장의 중대재해처벌법 적용 방향

1) 적용 방향

50인(역) 미만 기업의 중대재해처벌법상 의무에 대한 인식 수준이 낮고 준비가 부족한 상황에서 예정대로 적용시 안전보건관리체계 구축 등의 대응이 어려울 것으로 예상되는바 중대재해처벌법 적용을 일정 기간 유예할 필요가 있다. 다만, 적용유예 기간 중 50인(역) 미만 기업의 안전관리체계 구축 및 완비를 위한 정부의 컨설팅 및 교육 지원 등을 대폭 확대하고 안전 분야 인력난 해소를 위한 공동안전관리제도 운영 및 인력양성 등 실질적인 지원이 필수적으로 전제되어야 한다.

2) 중대재해처벌법 규정 검토

현재 중대재해처벌법은 대부분 대규모 사업장의 역량을 중심으로 이루어진바, [표 IV-2]처럼 소규모 사업장이 현실적으로 조항 준수가 가능한지를 확인할 필요가 있다. 앞서 제반사항이 제대로 구축되지 않은 실정에서, 소규모 사업장에 대한 중대재해처벌법 시행은 많은 혼란을 가중시킬 수 있다. 특히, 안전관리자는 50인 미만 사업장 대상도 아니기 때문에, 이에 준하는 자에 대한 규정이 필수적이다. 예산편성에 대해서도 소규모 사업장의 이익(또는 매출) 규모를 고려할 필요가 있다.

[표 IV-2] 소규모 사업장에 대한 중대재해처벌법 적용 방향 검토

중대재해처벌법 시행령 제4조	검토 내용
제1호	- 회사목표도 없는 경우가 많음. 중요한 내용이나 실효성은 약함 - 그러나 선언적으로 안전에 대한 경영자의 의지를 보일 필요 있음
제2호	이미 제외조항

중대재해처벌법 시행령 제4조	검토 내용
제3호	• 실시 필요 • 수사과정에서 재해와 직접적으로 관련있는 위험성평가를 실시한 경우는 면책됨을 명시할 필요가 있음
제4호	• 실시 필요 • 예산 편성의 범위 및 가이드라인 필요 • 수급업체의 경우, 나목에 대한 예산 편성 필요성 • 가목에 필요한 인력에 대한 예산이라고 명시되어 있으나, 50인 미만 사업장의 필요한 인력에 대한 별 다른 규정이 없음. 현재 50인 미만 사업장에서 가장 중요시 여기는 부분은 전문인력으로 이에 대한 지원 등이 필요함
제5호	• 소규모 사업장은 안전보건관리책임자와 관리감독자만 해당 * 50인 미만, 20억 미만 공사는 사업주 이외의 안전보건관리책임자 지정 불가
제6호	• 현재 50인 미만 사업장에는 해당하지 않는 제외 조항 • 그러나 안전관리자 등의 배치 없이 사업주만으로 안전보건관리체계 구축이 실제적으로 이루어질 수 있을까는 확실치 않음 • 안전관리자에 준하는 자에 대한 법령이 필요하고, 안전관리자에 준하는 자에 대한 공급체계를 지원할 필요가 있음 • 50인 미만 사업장에 안전보건관리담당자와 같은 해당자격을 소지한 자를 배치할 수 있도록 지원 등 필요 • 다른 법령에서 해당인력의 배치에 대해 달리 정하고 있는 경우는 소규모 사업장(50인 미만)으로만 해당되도록 변경. 해당 조항으로는 50인 이상 사업장에서도 고압가스 안전관리자나 위험물안전관리자가 사업장 관리를 수행할 수 있음(기특법) • 안전보건에 관한 업무 수행시간 보장에 대해 취업규칙 등에 반영
제7호	• 실시 필요 • 도급사업주와 수급사업주 간의 의견수렴 역할 조정
제8호	• 실시 필요 • (모든 사업장 대상) 매뉴얼뿐만 아니라 근로자 대피와 구호조치를 위한 설비가 같이 마련되도록 해야 함
제9호	• 실시 필요 • 소규모 사업장 또는 소규모 건설공사에 대한 내용을 추가할 필요

3) 기업 규모 등의 특성을 고려한 개선 검토

50인(역) 미만 사업장에 유예 기간을 부여했을 때 함께 검토해볼 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 규모가 작은 기업에 추가적 유예 기간 부여와 지원

앞서 살펴본 바와 같이 규모가 작은 사업장이나 공사일수록 안전관리 공백 대책 마련을 위한 추가 기간 제공(유예)에 대해 검토할 필요성이 높다. 예를 들어 10인 미만 사업장의 경우 취업규칙상 안전 및 보건에 관한 사항도 없고 사업주가 근로자로서 같이 업무를 수행하는 경우가 많다는 점에서 한계가 있다. 특히, 안전관리자 배치와 관련하여 50인 미만 사업장이 해당되지 않으면서, 실질적으로 안전보건관리체계 구축을 전문적이고 지속적으로 수행할 인력이 법상 요구되지 않는 상황 등을 고려할 필요가 있다.

② 의무조항의 명확화 및 구분적용

수규자로서 소규모 사업장의 책임 범위를 명확히 지정하고 법을 따를 수 있도록 지원하거나, 필수사항 이외에는 우선 유예조항으로 두는 것을 고려해볼 수 있다. 먼저, 명확화 관련하여 규모에 따라 모호한 규정을 구체화하는 것이 필요하다. 예를 들어, 현재 규정되어 있는 “필요한”이라고 하는 요구사항에 대해 대기업은 포괄적 규정에 대한 대응능력이 있지만, 소규모 기업의 경우에는 구체성이 떨어져 필요한 조치나 투자를 할 여력과 동기가 떨어질 수 있다. 따라서 소규모 기업의 업종과 규모(매출액, 상시근로자)에 따라 구체적인 투자예산이나 필요한 인력수준, 최소한의 물품 또는 장비를 제시하여 법을 따라올 수 있는 유인책을 마련해야 한다.

3. 정리 및 제언

중대재해처벌법은 제정 이후부터 경영책임자의 안전보건경영체계 구축을 의무화하면서도, 형벌과 벌금, 양벌조항, 손해배상 등 중대재해발생 시 벌칙 조항 역시 강하게 규정하고 있다. 이에 따라 현장에서 포괄적 규정에 따른 안전보건경영체계 구축에 대해 사업장이 경영책임자를 중심으로 전사적으로 안전경영을 수행하는 등 현장의 유의미한 변화가 있었다.

그러나 법안 발의 후 먼저 시행된 50인(억) 이상 사업장에서 산업재해 감소 효과를 당장 1년 동안 살펴보기는 어려운 측면이 있으며, 실제 '22년 동안의 산업재해(조사대상기준)를 살펴보면, [표 IV-3]과 같이 전체적으로는 감소하였으나 오히려 규제 대상인 50인(억) 이상 사업장은 오히려 사망재해가 증가함을 살펴볼 수 있다. 이는 중대재해처벌법의 시행의 단기적인 효과가 두드러진다고는 보기 어려운 측면이 있다. 물론, 법의 적용은 시행 후 시간이 누적되면서 그 효과가 도드라질 수 있는 경향이 있기 때문에 통계를 보다 살펴볼 필요는 존재한다.

[표 IV-3] 중대재해처벌법 시행 전후 사고사망 통계

	50인 미만	50인 이상	합계
2021년	435	248	683
2022년	388	256	644

50인(억) 미만 사업장은 기업의 재정적 규모나 근로자 규모로 보아, 생산 이외의 안전활동을 수행할 전문성과 재정적 여유가 없는 상태이고, 그 간 안전 관련 규제에서 사각이었다는 점에서 중대재해처벌법에 대한 파급효과는 더욱 클 수 있다. 일각에서는 경영책임자(사업주) 처벌을 규정함으로써 안전보건경영과 근로자 안전에 대한 경각심을 높일 수 있다는 점에서 예정대로 적

용되어야 한다는 의견을 제시하고 있다. 하지만 안전보건경영에 대한 의지가 높고 근로자 안전을 위해 노력하는 중소기업 사업자가 불측의 산업재해가 발생과 사법적 제재로 인해 받게 되는 회사 경영상 문제 등고 분명히 함께 고려해야 할 요소로 정부는 소규모 사업장의 안전관리에 대한 역량 및 전문성을 확보할 수 있도록 미리 검토한 뒤 법령을 적용해야만 그 불균형과 불공정을 해결할 수 있으리라 기대된다.

이를 위해 본 연구에서는 소규모 사업장 실태조사를 통해 2년 만으로는 현재 중대재해처벌법 대비가 제대로 되지 않았고, 사업장 안전보건활동에 노력하고 있으나 기존에 다른 안전관계법령과의 규모에 대한 규제의 정합성 부족으로 단기간에 중대재해처벌법에서 요구하는 안전보건관리체계 구축이 어려운 제도적 수용문제를 확인하였다.

연구와 같이 소규모 사업장은 그 규모에 따라 중대재해처벌법에서 규정한 사항을 자율적으로 이행할 수 있는 제도적·산업적 환경 여건이 선제되어야만 지속적이고 효과적인 안전활동을 이행할 수 있을 것이다.

참고문헌

윤준현, 김근주, 김기선, 전형배, 박수경(2021), 중대재해처벌법상 안전 및 보건확보 의무의 구체화 방안 연구, 산업안전보건연구원.

이선희, 아진, 최진홍, 곽노현, 안정현, 정수민(2021), 중대재해 예방을 위한 사업장의 안전풍토적 진단 및 지원 연구, 산업안전보건연구원.

전용일, 권혁, 양종수, 윤진하(2021), 중대재해 예방을 위한 정책방안 연구, 산업안전보건연구원.

장성록, 서용윤, 이종빈, 강성식, 정인재(2020), 중소기업 안전보건 강화 방안 마련 연구, 산업안전보건연구원.

연구진

연구기관 : (사)한국안전학회

연구책임자 : 서용윤(부교수, 동국대학교)

연구원 : 장성록(교수, 부경대학교)

연구원 : 함병호(교수, 한국교통대학교)

보조원 : 이종빈(박사, 부경대학교)

보조원 : 이세정(박사과정, 부경대학교)

연구기간

2023. 2. 6. ~ 2023. 7. 3.

